



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR
ESTATUTO PROFESORAL
ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006**

**TABLA DE CONTENIDO
ESTATUTO PROFESORAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA**

TITULO I	4
DISPOSICIONES GENERALES.....	4
CAPITULO I	4
DEFINICION Y OBJETIVOS DEL ESTATUTO PROFESORAL	4
CAPITULO II	5
DE LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PROFESORAL	5
TITULO II	6
DE LA APLICACIÓN DEL ESTATUTO PROFESORAL	6
CAPITULO III.....	6
CAMPO DE APLICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROFESORES	6
CAPÍTULO IV	7
DEL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA.	7
TITULO III	10
DE LA CARRERA PROFESORAL.....	10
CAPITULO V	10
NATURALEZA Y PRINCIPIOS DE LA CARRERA DOCENTE	10
CAPITULO VI	11
DE LA PROVISIÓN DE CARGOS.....	11
CAPITULO VII	16
DE LA VINCULACION Y NOMBRAMIENTO DE LOS DOCENTES	16
CAPITULO VIII.....	18
DEL ESCALAFON PROFESORAL	18
CAPITULO IX	24
DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL PROFESOR SEGUN SU CATEGORIA EN EL ESCALAFON	24
CAPITULO X.....	27
DE LAS ACTIVIDADES DEL PROFESOR.....	27
CAPITULO XI	29
DE LA PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESORAL	29
TITULO IV.....	33
DE LA EVALUACION PROFESORAL	33
CAPITULO XII	33
DEL DESEMPEÑO PROFESORAL.....	33
CAPÍTULO XIII.....	37
DE LA EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTOS DE LAS ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN ACADÉMICO - ADMINISTRATIVAS	37
CAPÍTULO XIV.....	38
DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DESTACADO DE LAS LABORES DE DOCENCIA Y EXTENSIÓN.....	38
CAPÍTULO XV	41



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

DE LA EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA	41
CAPITULO XVI.....	45
DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESORAL	45
CAPÍTULO XVII	47
DEL COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE.	47
TITULO V.....	48
DE LAS DISTINCIONES Y ESTIMULOS ACADÉMICOS	48
CAPÍTULO XVIII.....	48
DE LAS DISTINCIONES A LA ACTIVIDAD PROFESORAL.....	48
CAPÍTULO XIX.....	50
DE LOS ESTÍMULOS ACADÉMICOS	50
TITULO VI.....	52
DE LOS OBLIGACIONES DEL PROFESOR	52
CAPITULO XX.....	52
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESOR	52
TITULO VII.....	57
ASPECTOS SALARIALES Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	57
CAPITULO XXI.....	57
DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL Y ASIGNACION DE PUNTOS	57
CAPÍTULO XXII	58
DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	58
CAPITULO XXIII	66
DEL RETIRO DEL SERVICIO.....	66
CAPITULO XXIV	68
PROHIBICIONES, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	68
TITULO VIII.....	69
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO DEL PROFESOR.....	69
CAPITULO XXV	69
NATURALEZA Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES DISCIPLINARIAS	69
CAPITULO XXVI.....	79
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES	79



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

Por medio del cual se expide el Estatuto Profesoral de la Universidad de La Guajira

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, en ejercicio de sus funciones legales en especial de las que le confiere la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 025 de 1996, el Decreto 1279 de 2002, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1279 del 19 de junio de 2002, por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las Universidades Estatales u Oficiales del Orden Nacional, Departamental, Municipal y Distrital, el cual tiene un efecto inmediato sobre el Estatuto Profesoral vigente.
2. Que el Decreto antes mencionado, deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial el Decreto 1444 de 1992, el decreto 2912 de 2001 y los decretos que le han modificado y adicionado.
3. Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 63 del Decreto 1279 de junio 19 de 2002, se concedió un plazo máximo de cinco (5) meses contados a partir de la vigencia de este decreto, para que el Consejo Superior expidiera las normas que le corresponden de acuerdo con este decreto y actualice el Estatuto Docente.
4. Que el Consejo Superior, mediante Acuerdo 022 del 27 de noviembre de 2002, expidió el Estatuto Profesoral de la Universidad de la Guajira.
5. Que el Tribunal Contencioso Administrativo, mediante ponencia de fecha junio 16 de 2005, decretó la suspensión provisional del Acuerdo 022 de 2002, por considerar que el Consejo Superior, tenía plazo hasta el 20 de noviembre de 2002 para adecuar la reglamentación interna al Decreto 1279 de 2002, indicando con ello que éste fue expedido fuera del término que la ley le concedió para ejercitar dicha facultad.
6. Que es preciso y procedente, en consecuencia, adoptar en la Universidad de La Guajira un nuevo Estatuto Profesoral, que regule las relaciones entre los profesores y la Institución al amparo de las disposiciones legales vigentes.
7. Que el Consejo Académico de la Universidad, en su sesión del día 23 de Enero de 2005, estudió, discutió y recomendó la adopción del presente estatuto.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Expedición. Expídase el Estatuto Profesoral de la Universidad de La Guajira, estructurado en los siguientes títulos, capítulos y artículos:



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

DEFINICION Y OBJETIVOS DEL ESTATUTO PROFESORAL

ARTÍCULO 2. Definición. El Estatuto Profesoral es un instrumento que normatiza los derechos y deberes, la vinculación, evaluación, promoción, categorías, las obligaciones, inhabilidades, incompatibilidades, distinciones e incentivos, retiro del servicio, régimen disciplinario y demás situaciones administrativas, así como el ejercicio de las actividades inherentes a la docencia, construcción y difusión de conocimientos a través de procesos investigativos, servicios a la comunidad y otras expresiones culturales en el marco de una cultura universitaria, conforme a lo establecido en el Artículo 75 de la Ley 30 de 1992.

ARTÍCULO 3. Propósitos. El presente Estatuto tiene como propósito, regular las relaciones entre la Universidad de la Guajira y sus Profesores, en procura de garantizar una actuación armónica. Tal relación estará definida en los principios inspirados en la autonomía universitaria, en el respeto mutuo, la tolerancia, el respeto por las diferencias de las ideas de los demás, la igualdad, la libertad de cátedra, de enseñanza, aprendizaje e investigación, de reflexión, de expresión y discernimiento en el derecho al reconocimiento, en el derecho a su intimidad personal, familiar y a su buen nombre, en el derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, en la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la libertad de difundir sus pensamientos y sus opiniones, derecho a la honra, en el derecho a la paz y en el fomento de las prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana.

ARTÍCULO 4. Objetivos. Son objetivos del Estatuto Profesoral los siguientes:

- a) Definir la calidad académica del profesor y las categorías en el escalafón.
- b) Clasificar a los profesores de acuerdo con los requisitos que se establezcan en este Estatuto.
- c) Establecer los derechos y deberes de los profesores universitarios.
- d) Determinar las bases y las condiciones para establecer los ascensos académicos a que se hagan acreedores los profesores.
- e) Contribuir a elevar el nivel académico de los docentes.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- f) Establecer disposiciones precisas para la inclusión o exclusión de los profesores en el escalafón.

CAPITULO II

DE LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PROFESORAL

ARTÍCULO 5.Principios. El ejercicio de la función profesoral se rige por los siguientes principios:

a.- Excelencia académica: El personal académico propenderá por el desarrollo de su actividad dentro de los más acendrados principios de calidad, propios de su área de conocimiento y de las actividades de investigación, formación, extensión y gestión.

b.- Autonomía: Como una condición necesaria para la creación, la innovación y la formación, el profesor gozará de autonomía para el ejercicio de las actividades esenciales de la labor académica y, en particular, se le garantizarán la libertad de pensamiento, de cátedra, de expresión y de asociación.

c.- Universalidad: Los profesores tendrán un compromiso con el carácter universal de la universidad, en virtud del cual la institución estará abierta a todos los saberes, manifestaciones del pensamiento y expresiones culturales.

d.- Igualdad: En el ejercicio de su actividad, el profesor brindará a los miembros de la comunidad universitaria, un tratamiento que no implique preferencias o discriminaciones por razones sociales, económicas, políticas, de género, culturales, ideológicas, raza o de credo.

e.- Libertad y Convivencia: Reconociendo a la universidad como espacio de controversia racional, regida por el respeto a las libertades de conciencia, opinión, información, enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, los profesores practicarán el diálogo y la argumentación, como métodos para conseguir la convivencia y la solución de los conflictos.

f.- Libertad de Cátedra: Los profesores gozan de discrecionalidad para exponer los conocimientos, respetando los contenidos programáticos mínimos de los cursos y generando los espacios para el diálogo, la controversia y la ampliación de los conocimientos por parte de los estudiantes.

g.- Comunidad Académica: Los profesores propenderán por la formación y al fortalecimiento de comunidades académicas y científicas en las áreas de sus competencias, con el fin de avanzar en la búsqueda y en la socialización del conocimiento.

h.- Planificación y Evaluación: Las actividades de los profesores, así como el otorgamiento de estímulos académico, se inscribirán en los planes y estrategias generales de desarrollo de la universidad y en los planes y programas específicos de las unidades académicas. Así mismo, los profesores participarán en los procesos de evaluación, elemento básico para el desarrollo institucional.

i.- Cooperación y Solidaridad: Las condiciones particulares de la producción, apropiación y divulgación del conocimiento, requieren que el personal académico realice su labor dentro del mayor espíritu de cooperación.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

j.- Asociación: Los profesores podrán asociarse, formar organizaciones y crear y grupos de estudio y equipos de trabajo, para adelantar tareas relacionadas con los fines de la universidad; a su vez, ésta facilitará la participación en tales grupos.

k.- Participación: Los profesores podrán participar en la vida institucional, en forma individual y colectiva, mediante los mecanismos consagrados en la Constitución Política, las Leyes y las normas de la universidad.

l.- Compromiso con lo Público: Dado el carácter de la universidad, el profesor en cumplimiento de sus funciones académicas, contribuirá al fortalecimiento de los valores asociados con lo público y comprometerá su relación con el saber en el aporte a la construcción de la nacionalidad.

TITULO II

DE LA APLICACIÓN DEL ESTATUTO PROFESORAL

CAPITULO III

CAMPO DE APLICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROFESORES

ARTÍCULO 6. Aplicación. Este Estatuto se aplica al personal docente de carrera vinculado a la Universidad de La Guajira mediante concurso público de méritos.

ARTÍCULO 7. Clasificación. Los profesores de la Universidad de La Guajira se clasifican de la siguiente manera:

- a) Profesores de Carrera
- b) Profesores de hora-Cátedra
- c) Profesores Expertos
- d) Profesores Visitantes
- e) Profesores Ocasionales
- f) Profesores Ad-Honorem

ARTÍCULO 8. Profesores de Carrera. Son profesores universitarios de carrera, quienes se encuentren escalafonados en cualquiera de las siguientes categorías:

- a) Auxiliar
- b) Asistente
- c) Asociado
- d) Titular

ARTÍCULO 9. Profesores de Horas Cátedra. Es profesor de hora- cátedra quien se vincula por períodos académicos a la universidad por un máximo de dieciocho (18) horas semanales en docencia. Su remuneración se determinará teniendo en cuenta la reglamentación que para el efecto expida el Consejo Superior.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

ARTÍCULO 10. Vinculación. La vinculación de los profesores de hora cátedra, se efectuará mediante contrato de trabajo y se clasifican para efectos salariales y prestacionales de acuerdo a la categoría equivalente en el escalafón.

PARÁGRAFO. Los contratos a que se refiere el presente artículo, requieren para su perfeccionamiento, el registro presupuestal correspondiente.

ARTÍCULO 11. Profesores Expertos. El experto es un profesor sin título universitario, que por sus aportes significativos en el campo de la técnica, el arte, la cultura o las humanidades es vinculado a la Universidad mediante resolución rectoral, previo concurso de méritos, al tenor del Capítulo VIII, Artículos 28 al 31 del Decreto 1279 de 2002.

PARÁGRAFO. El Consejo Superior reglamentará el tipo de vinculación, condiciones salariales y prestacionales de los profesores expertos.

ARTÍCULO 12. Profesores Visitantes. Son profesores visitantes, aquellos que con dedicación de tiempo completo o medio tiempo, sean requeridos transitoriamente durante períodos inferiores a un año, para desarrollar programas de docencia, investigación y asesorías.

ARTÍCULO 13. Profesores Ocasionales. Son los requeridos por la universidad transitoriamente por períodos inferiores a un año. Son servidores públicos; no pertenecen a la carrera profesoral; pueden ser de tiempo completo o de medio tiempo.

Estos profesores gozarán del régimen salarial y prestacional que la Ley establece para los docentes de carrera, en forma proporcional al tiempo de vinculación.

El profesor ocasional no puede ser contratado por la universidad para desempeñar cargos académico- administrativos.

ARTÍCULO 14. Profesor Ad-Honorem. Es quien se vincula para ejercer la docencia en la Universidad, sin recibir remuneración alguna.

CAPÍTULO IV

DEL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA.

ARTÍCULO 15. Definición. El profesor de la Universidad de La Guajira, es una persona vinculada laboralmente a la Institución, que asume con alto sentido ético, responsabilidad y pertenencia, los compromisos que se desprenden de las actividades de docencia, investigación, extensión o proyección social y la función académica-administrativa.

ARTÍCULO 16. Funciones del Profesor Universitario. Son funciones del profesor universitario las siguientes:



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

a.- Docencia: Fundamentada en la investigación, forma a los estudiantes en los campos disciplinarios y profesionales, mediante el desarrollo de programas curriculares y el uso de métodos pedagógicos que faciliten el logro de los fines académicos de la institución.

b.- Investigación: Tiene como finalidad la generación y comprobación de conocimientos orientados al desarrollo de la ciencia, de los saberes, de la técnica y a la interpretación del pasado y el presente. Es fuente del saber, soporte del ejercicio docente y parte del currículo.

c.- Extensión o Proyección Social: La Universidad, inmersa en la sociedad, asimila las diversas producciones culturales y hace de las necesidades sociales objeto de la cátedra y de la investigación; a su vez, la sociedad es impactada por la producción universitaria y se beneficia de ella.

d.- Administrativa-Académica. Esta función la cumplen los profesores de carrera y comprende las actividades de planificación, organización, dirección, coordinación, control y evaluación de los procesos académicos. La función administrativa estará siempre al servicio de la academia.

ARTÍCULO 17. Profesor de Tiempo Completo. Es quien se compromete a desarrollar las funciones propias de su cargo con una intensidad de cuarenta (40) horas laborales semanales.

Los profesores de tiempo completo no podrán contratar con otras instituciones actividades profesoras o administrativas, en horarios que interfieran la jornada laboral asignada por la Universidad.

Los profesores de tiempo completo no podrán contratar con la Universidad, ni ejercer cargos cuya asignación remunerativa provenga del tesoro público, de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, con las excepciones consagradas en el Artículo 19 de la Ley 04 de 1992.

ARTÍCULO 18. Profesor de Dedicación Exclusiva. Conciene a la dedicación exclusiva de un profesor de carrera y de tiempo completo, mínimo con título de Maestría, quien cumple funciones propias de su cargo en desarrollo de un (1) proyecto específico de interés institucional, inscrito y viabilizado en los respectivos bancos de proyecto y dedica toda su capacidad laboral al servicio exclusivo de la Universidad, con una intensidad mínima de cuarenta y cuatro (44) horas laborales semanales.

PARÁGRAFO 1. El profesor de dedicación exclusiva no podrá realizar actividad profesional independiente, ni prestar servicios profesionales en cualquier modalidad contractual o administrativa con persona natural o jurídica, pública o privada, durante el tiempo que dure esta dedicación. La condición de dedicación exclusiva se hará por Resolución Rectoral, previa aprobación del Consejo Superior y concepto favorable de los



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

Consejos de Facultad y Académico, por un tiempo definido no mayor de dos (2) períodos académicos, prorrogable hasta por un período académico, según los requerimientos de la tarea encomendada teniendo en cuenta el perfil académico del profesor. Se le reconocerá un incremento adicional del 22% sobre la remuneración mensual de tiempo completo, en los mismo términos del Parágrafo del Artículo 58 del Decreto 1279 de 2002.

PARÁGRAFO 2. El ejercicio de cargo administrativo o la sola docencia en la Universidad de La Guajira, no es condición suficiente para que se considere a un profesor de dedicación exclusiva.

PARÁGRAFO 3: Para los profesores expertos de carrera, no aplica el requisito del título de maestría exigido en este artículo.

ARTÍCULO 19. Profesor de Medio Tiempo. Es quien se compromete a desarrollar las funciones propias de su cargo durante veinte (20) horas laborales semanales, las cuales podrán ser distribuidas entre docencia, investigación y/o proyección social, de acuerdo con la asignación en la labor académica.

Los profesores de medio tiempo, no podrán contratar con otras instituciones actividades profesoraes o administrativas, en horarios que interfieran la jornada laboral asignada por la Universidad.

ARTÍCULO 20. Cambio de Dedicación. El cambio de dedicación de un profesor de carrera en cualquiera de las modalidades, previstas en el Artículo 8 de este estatuto, requiere la solicitud escrita del profesor ante el Consejo de la Facultad respectiva, quien analizará la solicitud y enviará concepto al Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesorado -CEPP y éste a su vez, recomendará el caso ante el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje -CIARP, indicando las razones que hacen necesaria la modificación solicitada y la disponibilidad en la planta del personal profesoral. Este remitirá al Rector para que produzca el acto administrativo.

PARÁGRAFO: En el evento que el concepto sea desfavorable, el profesor podrá interponer el recurso de reposición en los términos del Estatuto General en concordancia con el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 21. Profesor de Planta. Es el nombrado en la Universidad previo concurso público de méritos.

ARTÍCULO 22. Régimen Especial. Los profesores de planta son empleados públicos de carrera, amparados por el régimen especial previsto en la Ley 30 de 1992; no son de libre nombramiento y remoción, salvo durante el período de prueba.

ARTÍCULO 23. Período de Prueba. La persona que haya sido seleccionada por concurso público de méritos, será nombrada en período de prueba por el término de un (1) año.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

Al término del primer año, el profesor podrá solicitar su ingreso al escalafón. La universidad está obligada a evaluar el desempeño del profesor durante su primer año de servicio. Si la evaluación es excelente, buena o aceptable, el profesor deberá ser inscrito en el escalafón docente mediante resolución rectoral. Si la evaluación es deficiente, el profesor puede ser removido libremente.

Si solicitado el ingreso al escalafón por el profesor, la universidad pretermite el proceso de evaluación, el profesor ingresará automáticamente al escalafón profesoral.

ARTÍCULO 24. Incorporación Automática a la Carrera Profesoral. El personal docente que a la fecha de aprobación del presente estatuto, pertenezca a la carrera profesoral de la Universidad, queda automáticamente incorporado a ella bajo las mismas condiciones de escalafón.

TITULO III

DE LA CARRERA PROFESORAL

CAPITULO V

NATURALEZA Y PRINCIPIOS DE LA CARRERA DOCENTE

ARTÍCULO 25. Definición. La carrera profesoral es un sistema técnico de administración del personal docente, la cual ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y ascenso al servicio público de la educación superior. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia de los profesores de carrera, se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de evaluación y selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna.

ARTÍCULO 26. Principios de la Carrera Profesoral. Serán principios de la carrera profesoral, los siguientes:

- a. **Mérito.** Principio según el cual, el ingreso a la carrera docente, el ascenso y la permanencia en la misma, estarán determinados por la demostración permanente de las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño docente.
- b.- **Libre concurrencia e igualdad en el ingreso.** Todos los aspirantes que acrediten los requisitos determinados en las convocatorias, podrán participar en los concursos de mérito sin discriminación de ninguna índole.
- c.- **Publicidad.** Se entiende por ésta la difusión efectiva de las convocatorias en condiciones que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos potenciales.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- d.- **Transparencia.** La gestión de los procesos de selección, la escogencia de los evaluadores y los órganos técnicos encargados de la selección deben ser visibles a la comunidad académica y la sociedad.
- e.- **Especialización.** Los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de selección deben ser competentes.
- f.- **Imparcialidad.** Los órganos encargados de gestionar y llevar a cabo los procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los miembros responsables de ejecutarlos, deben garantizar la objetividad y tratamiento equitativo en relación con los aspirantes.
- g.- **Confiabilidad y Validez.** Los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos de carrera, deben ser confiables y válidos.
- h.- **Eficacia.** Esta se verificará en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los candidatos seleccionados al perfil del empleo.
- i.- **Eficiencia.** Esta se comprobará en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y cada una de las garantías que han de rodear al proceso de selección.

ARTÍCULO 27. Consolidación de la Calidad Académica. La institución, a través de la carrera profesoral, pretende consolidar la calidad académica mediante la capacitación, el perfeccionamiento y la promoción de los profesores.

ARTÍCULO 28. Orientación de la Carrera Profesoral. La carrera profesoral ha de suscitar un espíritu reflexivo, de crítica y participación orientada al logro de la autonomía profesional y personal en el marco de la libertad de pensamiento, de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra, respetando los preceptos normativos de la Universidad de La Guajira.

ARTÍCULO 29. Relaciones Jurídico - Laborales del Profesor. Estas serán reglamentadas por las normas establecidas en el presente estatuto aplicando y garantizando el debido proceso con fundamento en el marco de la autonomía universitaria.

CAPITULO VI

DE LA PROVISIÓN DE CARGOS

ARTÍCULO 30. Procedimientos para la Provisión de Cargos. Para la provisión de cargos vacantes en la planta del personal profesoral, se requiere la realización de un concurso público de méritos, con sujeción a los términos del siguiente procedimiento:



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- a.- El Decano de la respectiva Facultad, previa solicitud justificada de la correspondiente área o campo de formación, tramitará ante el Rector la provisión del cargo o cargos vacantes en la planta de personal profesoral, indicando los perfiles.
- b.- El Rector estudiará la petición y en caso de encontrarla justificada y acorde con las políticas y propósitos institucionales, expedirá un acto administrativo solicitando al Vicerrector Académico abrir la convocatoria a concurso público.
- c.- La convocatoria incluirá la publicación de dos (2) avisos en periódicos de circulación nacional y regional, donde se informará a los interesados la dedicación, el área de conocimiento, el cargo y los requisitos para el mismo: perfil profesional, ocupacional, trayectoria en investigación, formación pedagógica, los criterios de selección, los documentos que el candidato debe presentar, el período de inscripción, la fecha de cierre de la inscripción, la de las pruebas evaluativas, la del resultado del concurso. La fecha de cierre de la inscripción no podrá ser antes de treinta (30) días hábiles ni después de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la fecha de la primera publicación de la convocatoria.
- d.- La recepción de toda la documentación se hará en la Vicerrectoría Académica, la cual cumplido el período estipulado para la recepción de documentos, en presencia de dos (2) testigos, suscribirá un acta en donde relacionará los aspirantes que se inscribieron, lo mismo que el número de folios aportados. Por lo tanto ninguna autoridad o dependencia, podrá recepcionar documentos adicionales de los concursantes, una vez cerrada esta etapa. Posteriormente se enviará la documentación a los respectivos Consejos de Facultad para continuar con el proceso de selección.
- e.- La calificación de las hojas de vida se hará por los Comités de Selección. Estos estarán integrados por: El Consejo de la Facultad respectiva ampliado con el Coordinador del área y dos profesores del campo de formación correspondiente, quienes deberán tener en cuenta los siguientes aspectos académicos y profesionales:
 - 1.- **Hoja de vida:** En la calificación de hojas de vida se tendrán en cuenta entre otros aspectos los estudios realizados, la experiencia profesional, docente universitaria e investigativa, la productividad académica, los estudios de actualización de conocimiento y perfeccionamiento, las distinciones académicas y premios regionales, nacionales e internacionales obtenidos en el ejercicio profesoral y/o profesional que presente el candidato.
 - 2.- **Propuesta Escrita:** De conocimiento, pedagógicas y psicotécnicas, las cuales serán aplicadas por el comité de selección asesorado por un Psicólogo (a) y por un Pedagogo (a).

3.-Sustentación Oral del Trabajo Escrito: Será realizada por el comité de selección asesorado por un Psicólogo (a) y por un Pedagogo (a).

PARÁGRAFO 1: Los Comités de selección disponen de treinta (30) días hábiles contados a partir del momento en que reciben oficialmente la documentación, para evaluar las hojas de vida, practicar las pruebas y realizar las entrevistas.

PARÁGRAFO 2: La organización sindical de profesores designará un veedor para todo el proceso.

ARTÍCULO 31. Ponderación de los Criterios de Evaluación: La ponderación de los criterios de evaluación serán los siguientes:

- Hoja de Vida: Cuarenta por ciento (40%)
- Propuesta Escrita: Treinta por ciento (30%)
- Sustentación Oral del Trabajo Escrito: Treinta por ciento (30%)

FORMATO DE EVALUACION CONCURSO PUBLICO				
ASPIRANTE: _____				
No.	FUENTES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Puntaje		
		Mínimo	Máximo	Logrado
1	HOJA DE VIDA		40	
1.1.	FORMACIÓN ACADEMICA EN EL AREA		16	
1.1.1	Acreditar título profesional universitario	1	2	
.	Título profesional universitario adicional en carreras afines al área al cual aspira	2		
1.1.2	Postgrado:		7	
.	• Maestría	4		
.	• Doctorado	7		
1.1.3	Curso de extensión y formación continua en el área entre:		2	
.	• 50 y 150 horas	1		
.	• Mayor de 150 horas	2		
1.1.4	Formación pedagógica en Educación Superior:		3	
.	• Hasta 120 horas	1		
.	• 120 a 160 horas	2		
.	• 160 horas o más	3		
1.1.5	Participación en eventos como ponente:		2	
.	• Evento Nacional	1		
.	• Evento Internacional	2		
1.2	PRODUCTIVIDAD ACADEMICA		14	

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

1.2.1	Publicaciones y artículos académicos:		8	
.	• Nacional	4		
.	• Internacional	8		
1.2.2	Investigaciones no publicadas:		3	
.	• Entre uno (1) y dos (2) trabajos	1		
.	• Más de dos (2) trabajos	3		
1.2.3	Ponencias publicadas en memorias:		3	
.	• Nacional	1		
.	• Internacional	3		
1.3.	EXPERIENCIA PROFESIONAL		10	
1.3.1	Docente e investigativa		4	
.	• Entre dos (2) años y tres (3) años	3		
.	• Más de tres (3) años	4		
1.3.2	Asesoría y Consultoría:		1	
.	• Experiencia como asesor o consultor	1		
1.3.3	Experiencia profesional en el área específica:		3	
.	• Entre dos (2) y cinco (5) años	2		
.	• Más de cinco (5) años	3		
1.3.4	Premios o distinciones:		2	
.	• Nacionales	1		
.	• Internacionales	2		
2	PRUEBA ACADEMICA		40	
2.1.	PROPUESTA ESCRITA		30	
2.1.1	Profundidad y solidez de conocimientos: Revisión del estado del arte, orden, claridad, coherencia en el desarrollo de todo trabajo, confiabilidad y respaldo de conclusiones y recomendaciones		10	
2.1.2	Capacidad creativa, crítica y analítica: Planteamiento del problema, objetivos y metodología para abordar el problema.		5	
2.1.3	Sustentación Bibliográfica (cantidad y calidad de la bibliografía)		3	
2.1.4	Factibilidad y viabilidad (grado de ajuste de las necesidades para implementar el trabajo con los recursos disponibles y normatividad vigente)		5	
2.1.5	Pertinencia (grado de ajuste de la propuesta con las necesidades del programa, facultad y Universidad)		2	
2.1.6	Creatividad (originalidad de las alternativa y forma de abordar la solución del problema)		2	
2.1.7	Originalidad – Aporte (grado de evidencia de aportes al programa con el desarrollo de la propuesta)		3	
2.2.	SUSTENTACION ORAL DEL TRABAJO ESCRITO		30	
2.2.1	Orden, coherencia y claridad en el desarrollo de la presentación		15	
2.2.2	Capacidad de comunicación y motivación		5	
2.2.3	Capacidad para responder preguntas		5	
2.2.4	Expresión oral		5	
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS			100.00	



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

TOTAL PUNTOS ASIGNADOS POR LOS EVALUADORES: -----

NOMBRE DE LOS EVALUADORES	FIRMAS:

ARTÍCULO 32. Resultados del Concurso. El Consejo de la respectiva Facultad, a través del Decano remitirá al Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesoral -CEPP, los resultados del concurso con las debidas justificaciones y recomendaciones, mediante un acta firmada por sus integrantes. Se requiere la debida justificación en los casos en que el aspirante a profesor no sea seleccionado por incumplimiento de los requisitos exigidos.

ARTÍCULO 33. Reexaminación del Proceso: Recibido el resultado de la calificación del concurso público de méritos acompañado de toda la documentación aportada por los aspirantes, el Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesoral -CEPP reexaminará en forma general el debido proceso.

PARÁGRAFO: El Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesoral –CEPP, dispondrá de quince (15) días hábiles para revisar el proceso y emitir concepto escrito, el cual si no tiene objeciones serán remitidos al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –CIARP para su evaluación, en caso contrario, lo devolverá al respectivo Consejo de Facultad.

ARTÍCULO 34. Remisión del Proceso al CIARP. El Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesoral –CEPP, envía al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –CIARP, el informe correspondiente a la evaluación de todo el proceso citado en los Artículos 32 y 33, firmado por todos los integrantes, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6o. del Decreto 1279 de 2001.

PARÁGRAFO: El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje -CIARP, contará con diez (10) días hábiles, para evaluar los documentos aportados por los aspirantes seleccionados como elegibles.

ARTÍCULO 35. Asignación de Puntos. Una vez que el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –CIARP asigne los puntos a cada candidato según los factores del Artículo 6º del Decreto 1279 de 2002, el Vicerrector Académico en calidad de presidente remite al Rector, los resultados del Comité Interno de Asignación y



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

Reconocimiento de Puntaje –CIARP, del Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesorado –CEPP y del Consejo de Facultad.

ARTÍCULO 36. Nombramiento. Los profesores serán nombrados por el Rector. El nombramiento debe ceñirse al orden de méritos de la lista de candidatos elegibles.

ARTÍCULO 37. Participación de Profesores Vinculados en Concursos de Méritos. Un profesor vinculado a la universidad podrá participar en concursos de méritos para ocupar vacantes en la institución. Si fuere seleccionado y se tratare de un cargo de igual dedicación, no se necesitará una nueva posesión, sino una resolución de adscripción a la nueva dependencia. En el supuesto de cambio de dedicación de medio tiempo a tiempo completo no será necesario renunciar al cargo antiguo para tomar posesión del nuevo.

PARÁGRAFO: El profesor que se encontrare desempeñando un cargo administrativo de dirección, no podrá presentarse a un concurso público de méritos para un cargo en la misma dependencia.

ARTÍCULO 38. Remuneración Mensual. La remuneración mensual del profesor y el régimen prestacional a que tiene derecho al momento de vincularse a la Universidad, se fijará conforme a las normas vigentes.

ARTÍCULO 39. Causales para Declarar Desierto el Concurso Público de Méritos. El concurso público de méritos se declarará desierto cuando se presenten una cualquiera de las siguientes situaciones:

- a.- Cuando no se presente ningún aspirante al cargo.
- b.- Cuando los aspirantes no reúnan los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria.
- c.- Cuando ninguno de los concursantes haya obtenido por lo menos el setenta por ciento (70%) del puntaje total.

ARTÍCULO 40. Apertura de otra Convocatoria. En el caso de que un concurso público de méritos se declare desierto, la Universidad puede proceder a otra convocatoria.

CAPITULO VII

DE LA VINCULACION Y NOMBRAMIENTO DE LOS DOCENTES

ARTÍCULO 41. Nombramientos. Los nombramientos de los profesores de tiempo completo y de medio tiempo, se harán mediante resolución rectoral en la cual deberá constar la dedicación y la unidad académica a la cual se adscriben.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

Comunicada la designación, el profesor dispondrá de diez (10) días, contados a partir de la notificación del nombramiento, para manifestar su aceptación; y de veinte (20) días para tomar posesión del cargo.

Cuando el nombrado se encuentre por fuera de la región caribe colombiana, dispondrá de noventa (90) días para posesionarse, contados a partir de la notificación personal del nombramiento o, en su defecto, a partir de la publicación del edicto.

Vencidos los términos anteriores, sin que el profesor hubiere manifestado su aceptación o tomado posesión del cargo, se revocará el nombramiento o se declarará vacante el cargo, se procederá a nombrar a la persona aspirante que siga en orden descendente en la lista de elegibles.

ARTÍCULO 42. Primer Nombramiento. Todo primer nombramiento de un docente de tiempo completo o de medio tiempo se hará por un periodo de prueba de un (1) año, y durante éste es de libre nombramiento y remoción.

ARTÍCULO 43. Evaluación del Profesor en Período de Prueba. Durante el periodo de prueba, el Decano y el Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesorado –CEPP, deberán evaluar las calidades y el rendimiento del docente, para efectos de su vinculación definitiva a la Universidad. Esta evaluación deberá culminarse con una antelación no menor de sesenta (60) días a la terminación del periodo de prueba. Si la evaluación es satisfactoria el profesor, previa solicitud, podrá ser inscrito en el escalafón. Si la evaluación es deficiente se declarará insubsistente el nombramiento del docente.

PARÁGRAFO: Si el docente ha estado vinculado anteriormente a la Universidad por un tiempo superior a dos (2) años y ha obtenido una evaluación excelente, buena o aceptable, se tomará esta experiencia como período de prueba.

ARTÍCULO 44. Requisitos para el Nombramiento. Para ser nombrado Profesor de Tiempo Completo o Medio Tiempo de la Universidad se requiere:

- a.- Poseer título profesional universitario.
- b.- Poseer título de postgrado de Maestría en el área específica.
- c. Haber sido seleccionado(a) mediante concurso público de méritos.
- d.- Acreditar al menos dos (2) años de experiencia como profesor universitario en tiempos completos o asimilados.
- e. Acreditar un (1) año de experiencia profesional.
- f. No haber llegado a la edad de retiro forzoso.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- g. No estar gozando de pensión de jubilación del sector oficial.
- h. No encontrarse en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
- I. Tener buena reputación
- j. Ser ciudadano colombiano en ejercicio o residente legalmente autorizado de acuerdo a las normas vigentes.
- k.- Ser apto (a) física y mentalmente, de acuerdo al perfil laboral de cada profesión.
- l.- Cumplir los demás requisitos que exijan las leyes para la posesión en cargos públicos.
- m.- Manifestar su compromiso personal con la Misión Institucional, la cual se archivará conjuntamente con los demás soportes a la hoja de vida.

ARTÍCULO 45. Resolución de Nombramiento. Los docentes de Tiempo Completo y de Medio Tiempo serán nombrados mediante resolución rectoral, en la cual deberá constar, para efectos salariales, su dedicación, la categoría, y su puntaje de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1279 del 19 de junio de 2002 y las demás normas que lo adicionen.

ARTÍCULO 46. Adscripción a una Facultad. Los profesores se vinculan a la Universidad; para efectos administrativos se adscriben a una facultad determinada. Si prestan sus servicios en varias Facultades o Unidades Académicas, estarán adscritos a aquella en donde tengan la mayor dedicación académica.

PARÁGRAFO: Cuando haya lugar a un traslado de una a otra Facultad, éste deberá ser aprobado por el Consejo Académico de la Universidad, de común acuerdo con los respectivos Consejos de Facultades, y se le comunicará al interesado mediante resolución expedida por el rector.

CAPITULO VIII

DEL ESCALAFON PROFESORAL

ARTÍCULO 47. Definición. El escalafón profesoral es la clasificación por categorías académicas de los profesores de la Universidad, atendiendo los méritos alcanzados por experiencia profesoral y/o profesional calificada, producción intelectual en el campo profesional o del saber en el cual se desempeña en la institución, por el desempeño en actividades de dirección y administración académica o institucional. A cada categoría corresponden funciones, responsabilidades y prerrogativas.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

ARTÍCULO 48. Categorías. El escalafón profesoral de la Universidad comprende las siguientes categorías:

- a.- Profesor Auxiliar
- b.- Profesor Asistente
- c.- Profesor Asociado
- d.- Profesor Titular

PARÁGRAFO: Todo profesor de carrera hará el tránsito secuencial por las categorías del escalafón profesoral, desde profesor auxiliar hasta profesor titular, sin perjuicio de las situaciones consolidadas conforme a derecho, antes de la vigencia del presente Estatuto. El Consejo Académico podrá reconocer la categoría en el escalafón de un profesor, alcanzada en otra Universidad acreditada, cumplido el primer año de servicio, desde su nombramiento, considerado como período de prueba y obtenida la evaluación satisfactoria al término de este período.

ARTÍCULO 49. Ingreso al Escalafón Profesoral. El ingreso al escalafón profesoral podrá solicitarse por el interesado antes de cumplir el primer (1º) año de servicio desde su nombramiento en concordancia con el artículo 42 del presente Estatuto. El ingreso del profesor a la carrera se producirá con su escalafonamiento.

ARTÍCULO 50. Procedimiento para el Ingreso al Escalafón Profesoral. Se establece el siguiente procedimiento para el ingreso del profesor al escalafón:

- a.- El profesor interesado debe solicitar al Decano de la respectiva Facultad o Director de Programa en la cual se encuentre adscrito, su ingreso al escalafón mínimo con tres (3) meses de anticipación al cumplimiento del año de servicios, previo cumplimiento de los requisitos de formación pedagógica y evaluación satisfactoria durante su periodo de prueba por la respectiva Facultad.
- b.- El Decano remitirá dentro del término de diez (10) días calendario, dicha documentación al Consejo de Facultad, el cual deberá iniciar el proceso de evaluación de ingreso al escalafón. Este dispondrá del término de veinte (20) días calendario para emitir su concepto ante el Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesoral – CEPP.
- c.- El Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesoral –CEPP, una vez recibida la documentación por parte del Consejo de Facultad, dispondrá de un término de treinta (30) días calendario para resolver el ingreso en el escalafón docente del interesado.
- d.- En caso de no estar conforme con el resultado, el profesor podrá interponer el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, allegando las pruebas que considere pertinente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación. El



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

recurso de reposición se surtirá ante el Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesorado –CEPP y el de apelación ante el Consejo Académico, quien resolverá la apelación solicitada.

- e.- El presidente del Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesorado –CEPP, enviará toda la documentación al Rector, quien con base en lo actuado, expide la resolución correspondiente.

ARTÍCULO 51. Ingreso Automático al Escalafón. Si con anterioridad no inferior a un (1) mes a la fecha de vencimiento del primer año de servicio, la Universidad no manifestara su decisión sobre la solicitud de ingreso, el profesor ingresará al escalafón en forma automática.

ARTÍCULO 52. Solicitudes de Ascenso en el Escalafón.

- a.- La solicitud de ascenso en el escalafón profesoral estará a cargo del interesado, y para el efecto deberá cumplir los requisitos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del presente Estatuto.
- b.- La documentación deberá ser enviada, a través de comunicación escrita del docente, dirigida al Decano de la Facultad o al Director de Programa respectivo al cual se encuentra adscrito. El Decano remitirá dentro del término de cinco (5) días hábiles, dicha documentación al Consejo de Facultad.
- c.- El Consejo de Facultad, dispondrá del término de treinta (30) días calendario para emitir su concepto ante el Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesorado –CEPP.
- d.- El Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesorado –CEPP, una vez recibida la documentación, por parte del Consejo de Facultad, dispondrá de un término de cuarenta (40) días calendario para resolver la promoción en el escalafón docente del interesado.

PARÁGRAFO: Las solicitudes de ascenso en el escalafón docente, se recibirán en las Facultades hasta el quince (15) de febrero y el quince (15) de agosto de cada año. A partir de estas fechas se adelantará el proceso respectivo. El ascenso en el escalafón se hará efectivo a partir del primero (1º) de julio y el primero (1º) de enero del período académico siguiente al de la solicitud.

ARTÍCULO 53. Requisitos para Tramitar las Solicitudes de Ascenso. Para el ascenso de los docentes de dedicación exclusiva, tiempo completo y medio tiempo dentro de la carrera profesoral universitaria, se hará a petición del interesado sobre la base de la producción académica, de los resultados de la evaluación integral y periódica de su actividad universitaria, de conformidad con la presente reglamentación.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

ARTÍCULO 54. Archivo de Hojas de Vida. El Comité de Evaluación Docente de cada Facultad, tendrá un archivo con las hojas de evaluación de los docentes, el cual servirá de base para el estudio de su promoción en el escalafón. El Consejo Superior reglamentará el funcionamiento de este Comité.

ARTÍCULO 55. Condiciones para Tramitar el Ascenso. Un profesor de carrera podrá solicitar el ascenso en el escalafón cuando cumpla con las siguientes condiciones:

a.- Para ser Profesor Auxiliar se requiere:

- 1.- Hacer la solicitud ante el Decano de la respectiva Facultad
- 2.- Haber sido nombrado, previo concurso público de méritos y mediante Resolución de Rectoría.
- 3.- Haber sido evaluado satisfactoriamente durante su periodo de prueba, por la respectiva Facultad.
- 4.- Cumplir con los requisitos de Formación Pedagógica Universitaria mínimo 120 horas.

b.- Para ser Profesor Asistente se requiere:

- 1.- Acreditar dos (2) años de permanencia como profesor auxiliar de tiempo completo en la Universidad de La Guajira. Si es de medio tiempo debe acreditar cuatro (4) años.
- 2.- Haber sido evaluado satisfactoriamente durante el desempeño de sus funciones.
- 3.- Acreditar ochenta (80) horas más de actualización pedagógica facilitadas por la Universidad de La Guajira.
- 4.- Elaborar y presentar un trabajo de investigación cuya evaluación se efectuará por profesores de la Universidad de la Guajira, los cuales serán seleccionados por el Consejo de Facultad en donde esté adscrito.

c.- Para ser Profesor Asociado se requiere:

- 1.- Acreditar tres (3) años de permanencia como profesor asistente de tiempo completo en la Universidad de La Guajira. Si es de medio tiempo debe acreditar seis (6) años.
- 2.- Haber sido evaluado satisfactoriamente durante el desempeño de sus funciones.
- 3.- Acreditar ochenta (80) horas más de actualización pedagógica facilitadas por la Universidad de La Guajira.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- 4.- Elaborar, presentar y sustentar ante pares de otras Instituciones de Educación Superior, designados para tal fin, un (1) trabajo de investigación que constituya un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las humanidades.

d.- Para ser Profesor Titular se requiere:

- 1.- Acreditar cuatro (4) años de permanencia como profesor asociado de tiempo completo en la Universidad de La Guajira. Si es de medio tiempo debe acreditar ocho (8) años.
- 2.- Haber sido evaluado satisfactoriamente en el desempeño de sus funciones por el Consejo de Facultad, en donde el docente esté adscrito.
- 3.- Acreditar ochenta (80) horas más de actualización pedagógica facilitadas por la Universidad de La Guajira.
- 4.- Elaborar, presentar y sustentar ante pares de otras Instituciones de Educación Superior, designados para tal fin, un mínimo de dos (2) trabajos de investigación que constituyan un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las humanidades.

PARÁGRAFO 1: Toda investigación presentada para efectos de ascenso, debe ser inédita y elaborada para tal fin.

PARÁGRAFO 2. El formato de evaluación de trabajos de investigación para efectos de ascenso en el escalafón profesoral, será diligenciado por pares de otras Instituciones de Educación Superior, con base en los siguientes criterios:

FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJOS PARA ASCENSOS AL ESCALAFÓN PROFESORAL				
Nombres del Evaluador:		Fecha :	D	M
Nombres del Profesor Evaluado:				
Trabajo Evaluado:				
Área a la que pertenece el Trabajo:				
(POR FAVOR SUSTENTE CLARA Y CONCISAMENTE SUS JUICIOS)				
A.	¿Se han tratado los temas con autoridad y correctamente desde el punto de vista técnico, académico, humanístico, artístico o pedagógico? : Si_____ No_____			
B.	El nivel de argumentación es: Profundo_____ Medio_____ Najo_____			
JUSTIFICACIÓN:				
C.	¿Es el nivel de argumentación adecuado al área bajo el cual se enmarca el trabajo?			



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

D.	El grado de originalidad o aporte del trabajo es: Alto_____ Medio alto_____ Medio bajo_____ Bajo _____ Nulo_____
E.	¿El autor maneja el lenguaje en concordancia con el tipo de trabajo?
F.	¿Qué se debería suprimir del contenido?
G.	¿Es lógica la manera en que se ha organizado el trabajo?
H.	¿Qué título propondría para el trabajo?
I.	¿Para qué tipo de personas considera apropiado y de interés este trabajo?
J.	¿Cuál considera sería el tamaño del mercado que adquirirá el trabajo?
COMENTARIOS FINALES: NOTA: Si requiere más espacios para diligenciar el formato, puede disponer de hojas adicionales. Nombre del Evaluador: _____ Firma: _____	

ARTÍCULO 56. Informe Final de Investigación. Todo informe final de investigación, obedece a la elaboración de un proyecto, previamente inscrito ante el Centro de Investigación de la Universidad, de acuerdo con la reglamentación del Comité Central de Investigación de la Institución.

ARTÍCULO 57. Número de Autores por Investigación. En los informes finales presentados, como requisito para ascenso en el escalafón docente, sólo se reconocerán hasta tres (3) autores, en condiciones de Investigador principal y/o coinvestigadores.

ARTÍCULO 58. Excepciones de Formación Pedagógica. Se excluyen del requisito de Formación Pedagógica a los docentes que acrediten título de Especialista, Magíster o Ph.D. en Educación o que sean egresados de las Facultades de Ciencias de la Educación.

ARTÍCULO 59. Resoluciones de Ascensos. El Rector expedirá las resoluciones respectivas de ascenso para el personal que tuviere derecho a ello, en forma individual, de conformidad con este estatuto, previa recomendación motivada del Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesorado –CEPP de la Universidad.

ARTÍCULO 60. Informes al Sistema Nacional de Información. Con destino al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, la Vicerrectoría Académica, deberá remitir al Ministerio de Educación Nacional-MEN, semestralmente (a primero de marzo y primero de septiembre de cada año), las listas de los docentes que ascendieron y de los que ingresaron a las categorías de Asociado y Titular, con las características de los trabajos que presentaron y los nombres de los evaluadores externos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 60 del Decreto 1279 de 2002.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

ARTÍCULO 61. Categoría en el Escalafón Profesor. La categoría en el escalafón profesoral es un reconocimiento que la Universidad hace al profesor por su desarrollo como tal. Dicho reconocimiento se refleja en las reasignación de funciones y salarios.

CAPITULO IX

**DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL PROFESOR SEGUN SU CATEGORIA EN
EL ESCALAFON**

ARTÍCULO 62. Funciones Específicas Según Categoría. La Universidad establece unas funciones específicas a los profesores dependiendo de su categoría en el escalafón.

ARTÍCULO 63. Funciones del Profesor Auxiliar. Serán funciones del Profesor Auxiliar:

- a.- Realizar la programación y desarrollar los cursos, talleres y prácticas asignados en su labor académica.
- b.- Coordinar y realizar talleres y actividades en los cursos orientados por los profesores asociados y titulares.
- c.- Elaborar y realizar las evaluaciones correspondientes a los cursos asignados, bajo la tutoría del profesor asociado o titular.
- d.- Participar en programas de investigación y de extensión.
- e.- Dirigir las diferentes modalidades de grado, siempre y cuando posea formación en postgrado igual o superior en el área específica.

PARÁGRAFO: En el ejercicio de la actividad docente e investigativa, el profesor auxiliar deberá tener un profesor asociado o titular que le sirva de tutor.

ARTÍCULO 64. Funciones del Profesor Asistente Serán funciones del Profesor Asistente en coordinación con un profesor asociado o titular las siguientes:

- a.- Ejercer la docencia y la tutoría en programas de pregrado, y de postgrado cuando se posea el título de un nivel igual o superior al del programa que se fuere a servir.
- b.- Elaborar procedimientos e instrumentos de evaluación de los cursos, y realizar las evaluaciones correspondientes.
- c.- Asumir las funciones de tutor o asesor de estudiantes de pregrado y de profesores de cátedra cuando las circunstancias lo requieran.
- d.- Dirigir, asesorar y actuar como jurado en los trabajos de grado, monografías, trabajos de investigación y tesis, siempre y cuando posea título de un nivel igual o superior.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

e.- Participar en programas de investigación y de extensión.

ARTÍCULO 65. Funciones del Profesor Asociado. Serán funciones del Profesor Asociado:

a.- Hacer parte de los comités institucionales que evalúan la actividad profesoral, la producción académica, el currículo y la acreditación de las unidades académicas.

b.- Participar en la toma de decisiones sobre la reforma de los programas académicos y los planes de estudio.

c.- Ejercer la docencia en programas de pregrado, y de postgrado siempre y cuando posea título de un nivel igual o superior al del programa que se fuere a servir, o cuando su trayectoria así lo amerite, a juicio del respectivo Consejo de Facultad.

d.- Elaborar los programas de los cursos que le fueren asignados, y participar en la elaboración y aprobación de los programas de los cursos de su área o especialidad.

e.- Asumir con preferencia la dirección de los cursos básicos para la formación de los estudiantes. Cuando el número de estudiantes, o las condiciones de los cursos lo requieran, podrá disponer de profesores auxiliares, de auxiliares de docencia, y de monitores.

f.- Coordinar los programas y las áreas académicas o campos de formación de su especialidad.

g.- Dirigir, asesorar y actuar como jurado en los trabajos de grado, monografías, trabajos de investigación, y tesis, siempre y cuando posea título de un nivel igual o superior, o cuando su trayectoria así lo amerite, a juicio del Consejo de Facultad.

h.- Formar parte de las comisiones asesoras para el nombramiento de nuevos profesores.

i.- Dirigir las revistas institucionales de la Universidad.

j.- Coordinar los programas de postgrado, siempre y cuando posea título de un nivel igual o superior, o cuando su trayectoria así lo amerite, a juicio del Consejo de Facultad.

k.- Servir de tutor de los profesores auxiliares y profesores de cátedra cuando las circunstancias lo requieran.

l.- Acompañar los procedimientos e instrumentos de evaluación de los cursos de su especialidad, elaborados por los profesores de categorías inferiores.

m.- Participar en programas de extensión.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- n.- Proponer programas de capacitación para el profesorado.
- o.- Dedicarse preferentemente a la investigación y a la productividad académica.
- p.- Serán prerrogativas del profesor asociado asumir la representación profesoral ante los Consejos Superior y Académico.

ARTÍCULO 66. Funciones del Profesor Titular. Serán funciones del Profesor Titular:

- a.- Participar en la toma de decisiones sobre la reforma de los programas académicos y de los planes de estudio.
- b.- Ejercer la docencia en todos los niveles cuando posea título de un nivel igual o superior al del programa que fuere a servir, o cuando su trayectoria así lo amerite a juicio del Consejo de Facultad.
- c.- Ejercer la titularidad de las asignaturas definas por el respectivo Consejo de Facultad y en tal condición, elaborar los programas de los cursos que se le asignaren, participar en la aprobación de los programas de los cursos de su especialidad, revisar los procedimientos e instrumentos de evaluación de los cursos de su especialidad, elaborados por los profesores de categorías inferiores.
- d.- Asumir con preferencia la dirección de los cursos básicos para la formación de los estudiantes. Cuando el número de estudiantes, o las condiciones de los cursos lo requieran, podrá disponer de profesores auxiliares, de auxiliares de docencia, y de monitores.
- e.- Coordinar los programas y las áreas académicas o campos de formación de su especialidad.
- f.- Proponer programas, y participar en las decisiones sobre programas de capacitación para el profesorado.
- g.- Formar parte de la comisión asesora para los concursos públicos de méritos, cuando se tratare de convocatorias que exijan a los aspirantes el título de doctor.
- h.- Coordinar los programas de especialización, maestría y doctorado, siempre y cuando se posea el título de un nivel igual o superior, o cuando su trayectoria así lo amerite, a juicio del Consejo de Facultad.
- i.- Dirigir, asesorar y servir de jurado en los trabajos de grado, monografías, trabajos de investigación, y tesis, siempre y cuando posea título de un nivel igual o superior, o cuando su trayectoria así lo amerite, a juicio del Consejo de Facultad.
- j.- Elaborar y realizar las evaluaciones correspondientes a los cursos asignados.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- k.- Dirigir las revistas institucionales de la Universidad.
- l.- Servir de tutor de los profesores auxiliares.
- m.- Hacer parte de los comités institucionales que evalúan la actividad profesoral, la producción académica, el currículo y la acreditación de las unidades académicas.
- n.- Participar en programas de extensión.
- o.- Promover y orientar avances académicos en sus áreas correspondientes y procurar la vinculación de la Universidad en redes académicas internacionales.
- p.- Dedicarse preferentemente a la investigación y a la producción académica.
- q.- Los profesores titulares gozarán de la prerrogativa de tener prelación en la escogencia de los cursos, asumir la representación profesoral ante los Consejos Superior y Académico.

CAPITULO X

DE LAS ACTIVIDADES DEL PROFESOR

ARTÍCULO 67. Definición. Para el cumplimiento de su misión, el profesor de la Universidad, desarrollará actividades de docencia, investigación, extensión, administración y cargos académico-administrativos de conformidad con el Decreto 1279 de 2002 régimen salarial y prestacional.

De las actividades fundamentales de docencia, investigación y extensión, el docente debe desempeñar por lo menos dos actividades por periodo académico, las cuales serán tenidas en cuenta en la asignación de su labor académica y evaluación.

ARTÍCULO 68. Actividades de Docencia Directa. La docencia se desarrollará en forma directa e indirecta. La docencia directa comprende la relación entre el docente y el estudiante en un acto pedagógico formalmente establecido mediante un horario. Las actividades de docencia directa incluyen:

- a.- Dirección de Asignaturas
- b.- Consultorías, asesorías y tutorías a estudiantes.
- c.- Enseñanza, dirección y supervisión personal a grupos de estudiantes en laboratorios, talleres, campos deportivos, escenarios, centros de prácticas, visitas empresariales debidamente programados por la Universidad.
- d.- Discusión, exposición y análisis con participación de estudiantes y profesores en seminarios.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

e.- Dirección y evaluación de modalidades de grado, (seminarios de grado, prácticas empresariales, tesis, monografías y exámenes preparatorios).

PARÁGRAFO: Todo profesor de carrera, deberá ejercer docencia directa en cada período, como parte de su labor académica. Estarán exentos de este deber, quienes se desempeñen en cargos cuya naturaleza exija dedicación de tiempo completo en el cumplimiento de las funciones que le sean propias.

ARTÍCULO 69. Actividades de Docencia Indirecta. La docencia indirecta es la situación que produce la relación entre el estudiante y el docente de manera didáctica que no tiene implicaciones de contacto directo. Las actividades de docencia indirecta incluyen:

- a.- Preparación de las actividades pedagógicas.
- b.- Elaboración de programas de asignaturas o propedéuticas.
- c.- Coordinación de prácticas empresariales y pedagógicas.
- e.- Participación solicitada por la Universidad en proyectos de reforma académica, administrativa y otras actividades orientadas al desarrollo institucional.
- f.- Participación en coordinaciones académicas de áreas y campos de formación.

ARTÍCULO 70. Actividades de Evaluación Estudiantil. La actividad de evaluación estudiantil puede ser directa o indirecta y comprende entre otras:

- a.- Elaboración de cuestionarios o estrategias evaluativas.
- b.- Realización y calificación de pruebas orales o escritas.
- c.- Evaluación de tareas, trabajos y proyectos.
- d.- Participación como jurados en sustentaciones orales, preparatorios, seminarios, trabajos o tesis de grado.

ARTÍCULO 71. Actividades de Investigación. Se entiende por actividades de investigación, aquellas que están orientadas a la planeación, preparación, ejecución, evaluación y divulgación de los proyectos o resultados finales de investigación aprobados por la Universidad con base en las líneas de desarrollo definidas.

ARTÍCULO 72. Inscripción de las Actividades de Investigación. Las actividades de investigación corresponden a la dirección o coinvestigación en proyectos debidamente inscritos, aprobados y vigentes en el Centro de Investigación de la Universidad de La Guajira.

ARTÍCULO 73. Actividades de Extensión. Se entiende por actividades de extensión aquellas que están orientadas a lograr la interacción de la Universidad y la comunidad para promover el desarrollo socio económico y cultural. Comprende, entre otras, las actividades que desarrolla el profesor en la organización y realización de eventos académicos, culturales y recreativos debidamente avalados por las autoridades competentes.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

ARTÍCULO 74. Actividades de Servicios. Se entiende por actividades de servicios, aquellas que buscan satisfacer necesidades específicas e inmediatas de la Institución o de la comunidad. Se incluye la participación en proyectos aprobados por la Universidad y en los trabajos que ésta contrate.

ARTÍCULO 75. Actividades de Asesoría. Se entiende por actividades de asesoría aquellas que desempeña el profesor como integrante de los consejos, juntas, comités y comisiones debidamente conformadas por las autoridades competentes y las que realiza como jurado evaluador de producción académica de otros profesores de la Institución o de instituciones similares.

ARTÍCULO 76. Actividades de Capacitación. Se entiende por actividades de capacitación docente, aquellas orientadas a ampliar la formación del profesor, para el mejor desempeño de sus labores universitarias.

PARÁGRAFO: A los profesores en período de prueba, se les asignará tiempo para que realicen actividades de formación y capacitación docente, con el objeto de que puedan cumplir los requisitos mínimos para su ingreso a la carrera de profesor.

ARTÍCULO 77. Actividades de Administración Académica. Se entiende por actividades de administración académica, aquella que desempeña el profesor en ejercicio de funciones de Rector, Vicerrector, Decano, Secretario Académico, Director de Instituto, Escuela o Centro, Coordinador de planes o programas, Jefe de Departamento y los demás que señalen los organismos competentes.

CAPITULO XI

DE LA PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESORAL

ARTÍCULO 78. Asignación de Labor Académica. La asignación de la labor académica de los profesores, se hará por períodos académicos, teniendo en cuenta el número total de horas de dedicación a las distintas actividades y según su vinculación, con sujeción a los planes, programas y proyectos aprobados por la Universidad de acuerdo con las prioridades que establezcan los organismos competentes.

ARTÍCULO 79. Horas Laborales Semanales. La actividad profesoral se planificará y cuantificará en Horas Laborales Semanales (HLS) de acuerdo con las actividades establecidas en los Artículos 80 a 95 del presente Estatuto.

ARTÍCULO 80. Distribución de las Horas Laborales Semanales en Docencia Directa. El número de horas de asignación académica semanal de los profesores, dependerá de las actividades académicas establecidas en el Plan de Trabajo del periodo académico respectivo, las cuales podrán ser de docencia, investigación y/o extensión.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

La suma de las horas contempladas en el plan de trabajo, distribuidas entre las actividades académicas, no puede exceder de las 40 horas semanales para los docentes de tiempo completo y de 20 horas para los docentes de medio tiempo.

Para los efectos anteriores se tendrán en cuenta las siguientes asignaciones para la docencia directa:

- 1.- A los profesores de tiempo completo se les asignará un mínimo de cuatro (4) y un máximo de dieciséis (16) horas semanales de docencia directa, como parte de su labor académica.
- 2.- A los profesores de medio tiempo se les asignará un mínimo de cuatro (4) y un máximo de doce (12) horas semanales de docencia directa, como parte de su labor académica.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Durante un (1) año contado a partir de la fecha de aprobación del presente estatuto, se podrá asignar labor académica a los docentes sólo para actividades de docencia directa en cuyo caso se establece un máximo de diecisiete (17) horas semanales.

Durante este año, la universidad tomará las medidas necesarias de ajuste a la planta docente para garantizar que los docentes puedan realizar como mínimo dos (2) de las actividades esenciales: docencia, investigación y/o extensión.

ARTÍCULO 81. Preparación de la Docencia Directa. El número de Horas Laborales Semanales (HLS) para la preparación de la docencia directa es el siguiente:

- a.- Asignatura a ser orientada por primera vez. Por una (1) hora de clase, se asignarán dos (2) horas de preparación.
- b.- Asignatura a ser orientada por segunda vez o en cursos paralelos. Por una (1) hora de clase, se asignará una (1) hora de preparación.
- c.- Si es una asignatura de Postgrado a los factores anteriores, se incrementarán cero punto veinticinco (0.25).

ARTÍCULO 82. Evaluación en Docencia Directa. Para la evaluación en Docencia Directa se asignará cero punto veinticinco (0.25) veces el tiempo de cada asignatura semanal.

ARTÍCULO 83. Asesoría en Docencia Directa. El tiempo de asesoría a estudiantes debe contemplar: El horario, el lugar y el grupo de alumnos a los cuales se atiendan. Por esta actividad, se asignará cero punto veinticinco (0.25) veces el tiempo de cada asignatura por semana.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

ARTÍCULO 84. Evaluación o Dirección de Proyectos Monográficos o de Grado. Para calcular la Hora Laboral Semanal correspondiente a evaluación o dirección de proyectos monográficos o de grados se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a.- Por dirección de cada monografía de pregrado dos (2) horas semanales.
- b.- El máximo de tiempo asignado para esta actividad de dirección será de seis (6) horas semanales.
- c.- Por evaluación de cada monografía se asignará (0.25) horas semanales. Como máximo se asignará tiempo para evaluar tres (3) monografías al semestre.
- d.- El Comité de Investigación de la respectiva Facultad, certificará la aprobación de las diferentes modalidades de trabajos de grado.

ARTÍCULO 85. Preparación, Realización y Evaluación de Exámenes Preparatorios. Para la preparación, realización y evaluación de exámenes preparatorios, se asignará una (1) hora semanal.

ARTÍCULO 86. Coordinación de Áreas o Campos de Formación. Para la coordinación de áreas o campo de formación se asignarán cuatro (4) horas semanales.

ARTÍCULO 87. Coordinación de Prácticas Empresariales y Pedagógicas. Por coordinación de prácticas empresariales y pedagógicas se asignará una (1) hora semanal.

ARTÍCULO 88. Seminarios como Opción de Grado. Para asesoría o trabajo final de seminario como opción de grado, se asignarán horas de labor académica del profesor con un máximo de cuatro (4) horas semanales.

ARTÍCULO 89. Sobre la Investigación. El número de Horas Laborales Semanales, para la elaboración de Proyectos de Investigación es el siguiente:

- a.-Elaboración del Proyecto de Investigación. El tiempo asignado para esta actividad será entre dos (2) y cuatro (4) horas semanales, durante un período máximo de un semestre.

Para este efecto el Consejo de Facultad exigirá la solicitud del profesor en la cual justifique el tiempo requerido mediante una propuesta inicial.

- b.-Ejecución de Proyectos de Investigación. Para la ejecución de proyectos de investigación financiados tanto externa como internamente, se tendrá en cuenta el tiempo de dedicación aprobado por la entidad financiadora.

La Universidad reconocerá entre cuatro (4) y diez (10) horas semanales para la ejecución de proyectos de investigación.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

Excepcionalmente, dependiendo de la complejidad del proyecto se podrá asignar a un profesor la totalidad de la labor académica para la ejecución de un Proyecto de Investigación.

La duración del Proyecto de Investigación, debe estar definido en el Proyecto mismo y aprobado por el Consejo de la Facultad e inscrito en el Centro de Investigaciones de la Universidad.

La duración inicial del proyecto puede ser prorrogada por justa causa evaluada por el Consejo de la Facultad respectiva.

ARTÍCULO 90. Sobre la Extensión Universitaria. Toda actividad de extensión debe hacer parte de la labor académica del profesor, ser autorizada e inscrita por el Consejo de la respectiva Facultad ante el Centro de Extensión de la Universidad.

La Universidad reconocerá entre dos (2) y diez (10) horas semanales para la ejecución de proyectos de Extensión

Excepcionalmente, podrá asignarse la totalidad de la labor académica del profesor al desarrollo de actividades de Extensión, a juicio del Consejo de Facultad y en consideración a la importancia de la misma actividad.

ARTÍCULO 91. Horario de Reuniones Académicas. Para calcular las HLS correspondiente a esta actividad, cada Facultad tendrá autonomía para definir el número máximo de horas semanales sin exceder de tres (3). En cada Decanatura se llevará un libro de actas o un archivo electrónico de cada reunión.

ARTÍCULO 92. Sobre las Funciones Académico-Administrativas. Los docentes que desempeñen funciones académico- administrativas podrán solicitar asignación de labor académica que no interfiera con el ejercicio de las actividades administrativas.

ARTÍCULO 93. Sobre las Representaciones Académicas. Para el caso de representación profesoral ante el Consejo Superior, Consejo Académico y los de Facultad se asignarán tres (3) horas semanales y para los comités institucionales se asignarán dos (2) horas semanales.

ARTÍCULO 94.- Sobre las Juntas Directivas de las Organizaciones Gremiales. Los miembros de las Juntas Directivas de las organizaciones gremiales de los profesores tienen derecho a que se les asignen horas semanales de su labor académica que garanticen el cumplimiento de sus funciones. El número de horas será acordado entre la dirección de la Universidad y la organización gremial.

ARTÍCULO 95. Sobre la Labor Académica. Según su vinculación el profesor responderá por su labor académica así:



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- a.- El profesor de tiempo completo, cuarenta (40) horas semanales, debidamente registradas y sustentadas con los soportes respectivos.
- b.- El profesor de medio tiempo, veinte (20) horas semanales, debidamente registradas y sustentadas con los soportes respectivos.
- c.- El profesor semestralmente diligenciará y presentará ante la respectiva decanatura, el formato de planeación de la actividad docente diseñado por la Universidad. Esta propuesta será concertada con el Coordinador de área o de Campo de formación, el Director de programa y el Decano.

El decano avalará con su firma el plan de actividades académicas del docente cuando éste se ajuste a los requisitos exigidos en el presente estatuto. El Consejo de Facultad respectivo, aprobará en primera instancia la labor académica de todos los docentes de la facultad. La Vicerrectoría Académica revisará y sustentará ante el Consejo Académico la labor académica de los docentes para su aprobación definitiva.

PARÁGRAFO. Las Coordinaciones de Área de cada Facultad, hará seguimiento al plan del docente y remitirá un informe final al Consejo de Facultad sobre su cumplimiento.

TITULO IV

DE LA EVALUACION PROFESORAL

CAPITULO XII

DEL DESEMPEÑO PROFESORAL

ARTÍCULO 96. Definición. La evaluación del desempeño profesoral es un componente del sistema de autoevaluación integral de la Universidad y se concibe como un factor de análisis, medición y calificación del desempeño del profesor en las funciones que le competen y le sean asignadas como labor académica.

ARTÍCULO 97. Propósitos. Son propósitos de la evaluación del desempeño profesoral:

- a.- Establecer mecanismos que permitan impulsar el mejoramiento profesoral que se traduzca en un desarrollo institucional.
- b.- Definir políticas y programas de cualificación y perfeccionamiento de los profesores universitarios.
- c.- Servir como criterio para el reconocimiento anual de puntos establecidos en el Decreto 1279 de 2002 y demás normas vigentes.
- d.- Decidir sobre el ingreso y permanencia en la carrera docente
- e.- Servir de referente para el otorgamiento de estímulos y distinciones



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

f.- Aportar al proceso de Autoevaluación con fines de acreditación de programas, institucional y de proyectos curriculares.

ARTÍCULO 98. Evaluación del Desempeño. Se evaluará el desempeño docente del profesor universitario semestralmente, de acuerdo con los siguientes criterios:

- a.- Las actividades a evaluar serán las consignadas en el plan de actividades concertado y aprobado.
- b.- Su aporte y compromiso con el desarrollo de las políticas consignadas en el Proyecto Educativo Institucional.
- c.- Adicionalmente, para el docente de planta, el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con la categoría en el escalafón en concordancia con el Estatuto Docente.

ARTÍCULO 99. Fuentes de Información.- Para la evaluación del profesor, la información provendrá de las diversas fuentes y personas que interactúan con el profesor evaluado. Como mínimo deben ser consultados:

- a.- El mismo profesor (autoevaluación)
- b.- Los colegas en espacio de comunicación unidisciplinaria y multidisciplinaria (coevaluación)
- c.- Los estudiantes (heteroevaluación).
- d.- Las instancias de dirección y coordinación académica (heteroevaluación)
- e.- Los documentos, informes y materiales producidos por los profesores individualmente o en grupo.

PARÁGRAFO: Si el docente se desempeña en dos (2) o más proyectos curriculares o programas de formación que pertenezcan a diferentes unidades académicas, se tomará la información de cada una de ellas. El Decano se encargará de hacer la notificación de los resultados de la evaluación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

ARTÍCULO 100. Formalización de los Instrumentos de Evaluación. Para efectos de la evaluación, el Consejo Académico, mediante acuerdo, establecerá los instrumentos y procedimientos para allegar la información necesaria para la evaluación desde las diferentes fuentes. En estos instrumentos se contemplarán las diferentes actividades académicas que el docente debe desempeñar de acuerdo a la categoría, dedicación y las contenidas en la Planeación de la Actividad Profesoral o asignadas por la institución.

ARTÍCULO 101. Periodicidad de la Evaluación.- El Consejo de Facultad donde este adscrito el docente, con la asesoría del Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesoral –CEPP, realizará la evaluación del desempeño en cada período académico.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

ARTÍCULO 102. Procedimientos de Evaluación:

- a.- En la última semana de cada semestre académico, el docente deberá entregar a la Coordinación de área respectiva o campo de formación, el Formato de Autoevaluación debidamente diligenciado.
- b.- El Director de Programa será el responsable de aplicar los instrumentos de evaluación por lo menos al 60% de los estudiantes regulares y de manera aleatoria. Estos instrumentos se aplicaran antes del segundo parcial.
- c.- El Coordinador de Área o Campo de Formación, será el responsable de aplicar colectiva y públicamente los instrumentos de evaluación a los colegas del área respectiva, en la última semana de clases, según el calendario aprobado por el Consejo Académico.
- d.- Dentro de los cinco (5) días siguientes a la última semana de clases, el Director de Programa recepcionará y relacionará los instrumentos aplicados y los remitirá al respectivo Consejo de Facultad.
- e.- El Consejo de Facultad resolverá sobre la evaluación del profesor dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la documentación.
- f.- El Consejo de Facultad enviará el resultado de la evaluación al Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesorado –CEPP; y se tendrá en cuenta para el ingreso y ascenso en el escalafón, para el cambio de dedicación, para el otorgamiento de comisiones, estímulos y distinciones académicas, para la asignación de puntajes salariales y para la formulación de políticas de corrección y mejoramiento de su desempeño.

En caso que la evaluación sea deficiente, el Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesorado –CEPP, hará el análisis de cada caso y recomendará a la decanatura respectiva, la elaboración de un Plan de Trabajo con el docente, orientado al mejoramiento de su desempeño y compromiso institucional. El docente está obligado a desarrollar dicho plan.

PARÁGRAFO 1: En caso de que el docente sin justa causa no cumpla el plan de mejoramiento y previo concepto del Consejo de Facultad, será retirado del servicio.

PARÁGRAFO 2: Dos evaluaciones deficientes consecutivas, posteriores al plan de mejoramiento, será causal para el retiro del servicio.

ARTÍCULO 103. Resultados de la Evaluación del Desempeño. Los resultados de la evaluación del desempeño profesoral serán analizados por el Consejo Académico, para la formulación de políticas y para la elaboración de planes de desarrollo y perfeccionamiento académico a nivel institucional.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

El Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesor –CEPP, remitirá al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –CIARP, los resultados de la evaluación, el que dispone de veinte (20) días calendario para la asignación de puntos, con retroactividad al 1° de enero de cada año, cuando se trate de la evaluación anual, por experiencia calificada. (Artículo 18, Decreto 1279 de 2002).

ARTÍCULO 104. Notificación. El profesor deberá ser notificado oportunamente acerca de los resultados de su evaluación y la misma anexada a su hoja de vida.

ARTÍCULO 105. Recursos. Notificado del resultado de la evaluación, el docente podrá interponer el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, ante el Consejo de Facultad y/o el recurso de apelación ante el Consejo Académico.

ARTÍCULO 106. Niveles de Evaluación. Los resultados de la evaluación se expresarán de acuerdo con los siguientes niveles:

- a.- Excelente (entre 96 y 100 puntos).
- b.- Sobresaliente (entre 90 y 95 puntos)
- c.- Buena (entre 80 y 89 puntos).
- c.- Aceptable (entre 70 y 79 puntos).
- d.- Deficiente (inferior a 70 puntos).

ARTÍCULO 107. Instrumentos de Evaluación. Los instrumentos para la evaluación profesoral son los siguientes:

- a.- Cuestionario para ser diligenciado por los estudiantes
- b.- Cuestionario para la autoevaluación docente
- c.- Cuestionario para la evaluación por las instancias de dirección y coordinación académica.
- d.- Cuestionario para la evaluación por los colegas docentes del área o campo de formación.

ARTÍCULO 108. Informes de las Evaluaciones. Al finalizar cada semestre, el proceso de evaluación del desempeño profesoral tiene como meta, la elaboración de un informe con destino al Consejo Académico, por parte de los Consejo de Facultad, sobre la pertinencia y fiabilidad de los instrumentos, del impacto de la evaluación del desempeño de los docentes, de las necesidades de modificación de los procedimientos, de la construcción de indicadores de desempeño y de la articulación con la Evaluación Institucional. Copia de dicho informe será remitido a los Comités de Evaluación y Perfeccionamiento Profesor –CEPP y de Control Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –CIARP.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

ARTÍCULO 109. Recomendaciones al Consejo Académico. Con base en los informes producidos, los Comités de Evaluación y Perfeccionamiento Profesor –CEPP y Control Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –CIARP, presentarán recomendaciones al Consejo Académico, para la elaboración de un Plan Anual de Capacitación.

ARTÍCULO 110. Asignación de Puntos por Experiencia Calificada. A todos los empleados públicos docentes cobijados por el Decreto 1279 de 2002, se les otorgará anualmente dos (2) puntos por experiencia calificada, a partir del primero (1º) de enero de cada año. Los dos (2) puntos corresponden a un año de servicios con cualquier dedicación a término indefinido; no obstante, los docentes que tengan más de tres (3) meses de vinculación en la fecha definida reciben un incremento proporcional.

PARÁGRAFO: Sólo se asignará el respectivo puntaje en los casos en que al docente se le haya evaluado el desempeño del año inmediatamente anterior.

CAPÍTULO XIII

DE LA EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTOS DE LAS ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN ACADÉMICO - ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 111. Asignación de Puntos. En concordancia con lo dispuesto en el Artículo 17 del Decreto 1279 de 2002, a los profesores de carrera que desempeñen cargos de Dirección académico -administrativas, se les reconocerá puntos constitutivos de salario, con vigencia al primero de enero de cada año, según que los resultados de la evaluación de su desempeño sean iguales o superiores al 80%, de acuerdo con la siguiente tabla:

- a. El Rector de la Universidad, hasta once (11) puntos;
- b. Los Vicerrectores, el Secretario General y el Director Administrativo General, hasta nueve (9) puntos;
- c. Los Decanos, Directores o Jefes de División, Jefes de Oficina, los Directores de Oficina de Investigación, Extensión o de Programas Curriculares, hasta seis (6) puntos;
- d. Los Directores Administrativos de Sede o Seccional, hasta cuatro (4) puntos;
- e. Los Directores de Departamentos, Escuelas, Institutos, Centros u otras unidades de gestión académico- administrativas en las Facultades, hasta dos (2) puntos.

PARÁGRAFO. Los profesores que desempeñan actividades académico-administrativas en cargos de dirección universitaria como: Rector, Vicerrector, Secretario General, Director Administrativo y Decano, no pueden modificar su salario mediante el reconocimiento de puntos salariales por el desempeño destacado en labores de docencia y extensión. No



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

obstante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 1279 de 2002, se le reconocerá el puntaje por experiencia calificada.

ARTÍCULO 112. Procedimiento de Evaluación. Las actividades de Dirección académico –administrativas, serán evaluadas por el Rector y las de éste por el Consejo Superior, teniendo en cuenta la evaluación de los pares del mismo nivel de administración de la unidad y la de los administrados directamente. La evaluación considerará los indicadores de calidad de la gestión con base en el plan de acción y su articulación con el plan de desarrollo institucional.

PARÁGRAFO 1. Los cargos de representación profesoral ante los distintos organismos universitarios, no dan lugar a puntajes por el desempeño de cargos administrativos.

PARÁGRAFO 2. Se asignará el 100% de los puntos determinados, a los docentes evaluados con la calificación de excelente, el 80% si es buena y el 70% si es aceptable. No se asignará puntaje a los resultados inferiores al 70% de la evaluación.

ARTÍCULO 113. Evaluación Cualitativa y Cuantitativa. La calificación asignada al desempeño se hará en términos cualitativos y cuantitativos de la siguiente manera: excelente, buena, aceptable o insuficiente. Se entenderá por calificación excelente la igual o superior al 90% del total posible; será buena, entre 89% y el 80%, será aceptable entre el 79% y 70%, e insuficiente la inferior al 70% del total.

ARTÍCULO 114. Notificación del Resultado de la Evaluación. El resultado de la evaluación se notificará al docente administrador en la primera semana del mes de febrero de cada año. Si el profesor no estuviere de acuerdo con la calificación obtenida, podrá solicitar la reconsideración ante el superior inmediato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación. Si se reitera una calificación insuficiente, podrá apelar ante el Consejo Académico.

PARÁGRAFO: Una vez asignados los puntos por el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje -CIARP, se comunicará mediante oficio a la Rectoría para que se expida la Resolución respectiva, contra la cual sólo procede el recurso de reposición. En firme la decisión, se comunicará a la División de Talento Humano para la liquidación y pago a que hubiere lugar.

CAPÍTULO XIV

DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DESTACADO DE LAS LABORES DE DOCENCIA Y EXTENSIÓN.

ARTÍCULO 115. Estímulos al Desempeño Profesoral. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 del Decreto 1279 de 2002, anualmente, la Universidad estimulará el



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

desempeño destacado de los profesores de carrera, en labores de docencia y extensión, con un reconocimiento de puntos salariales o de bonificación.

ARTÍCULO 116. Procedimiento. Para la asignación del puntaje por desempeño destacado de labores de docencia y extensión, a que hace referencia el Artículo 18 del Decreto 1279 de 2002, se procederá así:

1. La Vice-Rectoría Académica abrirá una inscripción, hasta el último día hábil de noviembre, para que los docentes inscriban sus actividades destacadas de extensión, demostrando que reúnen las condiciones allí establecidas (que la actividad es destacada, que no se ha reconocido puntaje salarial o por bonificación por ella, en otra de las modalidades de producción y que no se ha obtenido ingreso adicional).
2. El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –CIARP, verificará el cumplimiento de los requisitos y generará un listado, en orden descendente de importancia, con la ayuda de los Centros de Investigaciones y Extensión. Los criterios para esta clasificación deben ser conocidos por los docentes con anterioridad. Este listado debe contener la categoría del docente.
3. Para que la inscripción pueda ser catalogada se deben reunir, previamente los siguientes requisitos.
 - Estar inscrita en el Centro de Investigaciones y Extensión.
 - Tener el visto bueno del Consejo de Facultad respectivo.
 - Estar enmarcado dentro del Plan de Desarrollo de la Facultad o de la Universidad.
 - Estar reportado dentro del plan de actividades semestral del docente.
 - Que se hayan presentado informes periódicos
4. Con las evaluaciones de desempeño de los docentes de que trata el presente Estatuto, se establecerá un segundo listado en orden descendente de puntaje.
5. De este segundo listado se excluirán los docentes que desempeñen cargos académico – administrativos, los que no realizaron labores de docencia por cualquier motivo durante el año (sabático, comisión de estudio o disminución total de docencia directa), y los que fueron evaluados con la calificación de deficiente. Este listado debe incluir la categoría del docente.
6. Se procederá a continuación a asignar puntos salario en número igual al de docentes de planta así:
 - Comenzando con la lista 1 (actividades destacadas de extensión) se irán asignando puntos al docente de acuerdo con la categoría (Titular: 5 puntos; Asociado: 4 puntos; Asistente: 3 puntos y Auxiliar: 2 puntos).

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- En caso de quedar puntos salario sin distribuir se tomará la segunda lista (actividades destacadas de docencia), se eliminarán de ella los docentes a quienes ya se asignaron puntos salario por actividades destacadas de extensión, y el orden descendente se procederá de igual forma, asignando puntos salario de acuerdo con la categoría (Titular: 5 puntos; Asociado: 4 puntos; Asistente: 3 puntos y Auxiliar: 2 puntos).
- En caso de no tener en la bolsa todos los puntos salario necesarios para el siguiente de la lista, (en cualquiera de ellas) se terminará el proceso sin asignarlos a ese docente.
- De allí en adelante, y hasta agotar las listas, se asignarán, por una sola vez, puntos bonificación de acuerdo con la categoría (Titular: 60 puntos; Asociado: 48 puntos; Asistente: 36 puntos y Auxiliar: 24 puntos).

ARTÍCULO 117. Calificación de Desempeños Destacados en Docencia o Extensión. Se consideran desempeños destacados en docencia y en actividades de extensión, aquellas que según la evaluación, en una escala de 0 a 100, obtengan una calificación igual o mayor a 80 puntos. El Consejo Académico, establecerá mediante Acuerdo, las características y los criterios de evaluación de buenas prácticas de docencia y de extensión y los indicadores de la articulación y el impacto entre ellas.

ARTÍCULO 118. Asignación de Puntos. A los docentes se les asignarán los puntos de manera rigurosa mediante evaluación, de modo tal que el promedio de puntos asignados en docencia y extensión en el año respectivo, calculado sobre la base del total de docentes de carrera de la institución, no sobrepase al equivalente a un (1) punto salarial. No se puede asignar el punto señalado, mecánicamente a todos los docentes, porque se rompe el principio de la evaluación.

ARTÍCULO 119. Prohibiciones. Las actividades de docencia y extensión a las cuales se les concederán puntos salariales o bonificación serán aquellas que no hayan sido reconocidas en puntos salariales o bonificación por los factores de productividad académica, contemplados en los artículos 19 - 24 del Decreto 1279 de 2002. Tampoco se consideran para estos reconocimientos las actividades de extensión que generen ingresos adicionales al docente.

ARTÍCULO 120. Evaluación. Los Consejos de Facultad, Escuela o Instituto, realizarán la evaluación de la docencia y las actividades de extensión con la asesoría de un comité integrado por un número impar de profesores asociados o titulares, diferentes de los miembros del Consejo de Facultad. En todos los casos, se contará con la participación de un profesor externo a la dependencia, con idénticas calidades de los antes mencionados, designado por el Decano, a petición del Consejo de la Facultad que lo solicite.

PARÁGRAFO. Las solicitudes de reconocimiento y asignación de puntos de bonificación se harán dentro del primer trimestre calendario de cada año.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

ARTÍCULO 121. Planeación de las Actividades de Docencia o Extensión. En la Planeación de la Actividad del Profesor, deben aparecer consignadas las actividades de docencia o extensión, concordantes con los programas, planes de desarrollo y de acción de la unidad académica, a las cuales se les concede el estímulo.

ARTÍCULO 122. Información del Número de Puntos Salariales. En el mes de enero de cada año el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –CIARP, informará a los Consejos de Facultad, Escuela e Instituto el número de puntos salariales que podrán asignar a los docentes destacados en docencia y extensión. Los Consejos seleccionarán a los docentes que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1279 de 2002 podrán aspirar a dicho puntaje, teniendo en cuenta que aquellos profesores que en el año inmediatamente anterior y durante un período superior a seis meses se desempeñaron como administradores, como investigadores sin actividades docentes o de extensión, hicieron uso de comisiones de estudio, comisiones de servicio o del beneficio de año sabático, no concursan para este reconocimiento.

ARTÍCULO 123. Calificación de los Profesores Destacados. Los Consejos de Facultad, Escuela o Instituto, partiendo en estricto orden descendente según la calificación obtenida por el grupo de los profesores destacados, asignarán a éstos el máximo puntaje que se les pueda reconocer, de acuerdo con la categoría en el escalafón, hasta agotar los puntos salariales que el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –CIARP, haya dispuesto para la unidad académica en el año respectivo. De igual manera, a los profesores destacados que no alcancen puntaje salarial se asignará el máximo puntaje por bonificación que les corresponda de acuerdo con su categoría en el escalafón.

PARÁGRAFO. No se acumularán en el mismo período reconocimientos simultáneos por desempeño destacado en docencia y extensión.

ARTÍCULO 124. Plazo para Recomendación de Puntos Salariales. Hasta el 31 de marzo de cada año, los Consejos de Facultad, Escuela e Instituto tendrán plazo para recomendar al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –CIARP de la Universidad de la Guajira, los puntos salariales y de bonificación que por este concepto consideren asignables a los profesores adscritos a su unidad académica.

CAPÍTULO XV

DE LA EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA

ARTÍCULO 125. Definición. La productividad académica es el resultado de un proceso continuo de creación, innovación, comprobación y producción de conocimientos; y de aquellas actividades realizadas por el profesor, orientadas al desarrollo de la cultura, la ciencia, la tecnología, la humanística, la pedagogía y el arte, con el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad, cumplir con su misión tanto en beneficio de su crecimiento



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

intelectual, como del fortalecimiento académico de la Universidad de La Guajira y de su entorno social.

ARTÍCULO 126. Objetivo. La productividad académica, tiene como objetivo, estimular procesos creativos y generadores de una cultura académica de racionalidad del trabajo productivo, como aporte al progreso, económico, cultural, pedagógico y social de la Universidad, en la búsqueda permanente de la credibilidad y posicionamiento en la sociedad colombiana, y lo más importante el reconocimiento de la comunidad académica local, regional, nacional e internacional.

ARTÍCULO 127. Evaluación de la Productividad. La evaluación periódica de la productividad, es un componente del Sistema de Evaluación Institucional, por consiguiente, se constituye en un ejercicio permanente, encaminado a calificar la calidad de la actividad del docente, con propósitos de promoción, distinciones, estímulos, incentivos y demás reconocimientos académicos y salariales.

PARÁGRAFO 1. La evaluación de la productividad académica, será cualitativa y cuantitativa. Esta actividad tiene por objeto valorar la calidad y pertinencia de los trabajos realizados por los docentes de la Universidad. Esta consta de dos partes:

- a. Sustentación pública del trabajo.
- b. Evaluación realizada por pares u homólogos.

PARÁGRAFO 2. La sustentación pública tiene como finalidad, la divulgación de los aspectos importantes de los trabajos y los aportes a la generación de conocimiento para la comunidad universitaria, mediante la organización de eventos especiales programados por el Decano de la respectiva Facultad.

PARÁGRAFO 3. La sustentación pública no es calificable, es un requisito de cabal cumplimiento, previo y complementario a la evaluación por parte de pares u homólogos, para la asignación de puntajes.

ARTÍCULO 128. Procedimiento de Evaluación. Cuando en la producción académica, científica, técnica, artística, humanística y pedagógica, susceptible de reconocimiento salarial, los docentes acrediten su vinculación a la universidad, den crédito o hagan mención de ella, se les reconocerá el puntaje conforme a las siguientes reglas:

1. La evaluación será anual: Se establece como fecha oficial para la recepción de la respectiva producción académica por el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –CIARP- para que se adelanten los trámites respectivos, el primer trimestre calendario de cada año.
2. Cada profesor someterá a consideración los resultados de su producción académica realizada antes de la fecha fijada en el numeral 1.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

3. Para la calificación de cada producto académico, se designarán por el Consejo de Facultad, dos (2) evaluadores de la lista determinada por COLCIENCIAS, los cuales realizarán su trabajo de acuerdo con los criterios establecidos por el CIARP. El resultado final será el promedio de las calificaciones de dichos evaluadores. Así mismo, se establece la rotación de los evaluadores entre las diferentes universidades, evitando la repetición de uno de ellos en procesos de evaluación consecutivos.
4. Cuando las calificaciones de los evaluadores externos difieran en más de dos (2) unidades, el Consejo de Facultad nombrará un tercer evaluador de oficio, de la lista de COLCIENCIAS. En este caso se promediarán las dos calificaciones más cercanas con favorabilidad del docente afectado.

ARTÍCULO 129. Proceso de Selección de Pares. El proceso se inicia en el Consejo de la Facultad a la cual pertenece el docente, después de revisar el material y verificar que cumple los requisitos para ser evaluado, el Consejo seleccionará de las listas de COLCIENCIAS, dos (2) pares evaluadores. Una vez hecho esto, remitirá los ejemplares del trabajo y la decisión al Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesoral –CEPP para el trámite de rigor.

PARÁGRAFO 1. Para efectos de control de tiempos y pagos de la bonificación al evaluador, se enviarán dos copias de la carta de remisión, una al CIARP de la Universidad de La Guajira, y otra a la Vice-rectoría Académica de la Universidad del par externo. Para la selección de los pares externos se deben seguir los criterios del Decreto 1279 de 2002.

PARÁGRAFO 2. Cuando se considere que varios productos académicos pueden estar contenidos unos en otros, serán enviados a los mismos pares externos para que dictaminen acerca de la originalidad de cada uno de ellos.

ARTÍCULO 130. Plazo para la Evaluación. El par externo procederá a hacer la evaluación en un plazo no mayor de un (1) mes calendario. Después de ser evaluado el trabajo, el par externo devolverá el material y los formatos al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –CIARP y enviará copia de la carta de remisión a la Vice-rectoría Académica de su Universidad, con lo cual se considera que ha cumplido con su responsabilidad. El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –CIARP, una vez recibida la evaluación y el material correspondiente, y si considera que la evaluación es de buena calidad, informará de este hecho a la Vice-rectoría Académica de la Universidad y a COLCIENCIAS, para que se proceda a realizar el pago de la bonificación, previa solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

PARÁGRAFO 1. Si existe un impedimento mayor para realizar la evaluación, el par externo devolverá en el transcurso de dos (2) días hábiles, el trabajo al CIARP, con copia de la carta de remisión a la Vice-rectoría Académica de su Universidad. En este caso, el Consejo de Facultad respectivo, procederá a seleccionar otro par para evaluar el producto.

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

Si durante el proceso de selección de pares no se consigue la evaluación después de la designación consecutiva de tres pares externos, se procederá a asignar el puntaje de acuerdo con una sola evaluación.

PARÁGRAFO 2. Se define como impedimento mayor uno de los siguientes: que el evaluador se encuentre en comisión de estudios, que tenga relación con uno de los autores, que compruebe exceso de trabajo o que padezca una enfermedad.

PARÁGRAFO 3. Los costos de correo serán asumidos por la Universidad de La Guaira.

PARÁGRAFO 4. La Vice-rectoría Académica informará a COLCIENCIAS que el evaluador seleccionado realizó de manera satisfactoria la tarea encomendada.

ARTÍCULO 131. Criterios de Evaluación. La evaluación de la productividad académica para el reconocimiento de puntos salariales o por bonificación, se expresará en el formato que a continuación se relaciona. Para tales efectos, se deberán considerar los siguientes criterios generales, además de los contemplados en el Capítulo V del decreto 1279 de 2002:

PARÁGRAFO. La evaluación será expresada cualitativa o cuantitativamente, de acuerdo con las siguientes escalas:

- Excelente, la cual corresponde a una nota entre 90 y 100 puntos.
- Buena, la cual corresponde a una nota entre 80 y 89 puntos.
- Aceptable, la cual corresponde a una nota entre 79 y 60 puntos.
- Deficiente, la cual corresponde a una nota inferior a 60 puntos.

Para mayor facilidad, se utilizará la siguiente tabla para asignar las calificaciones que en concepto del par académico se merece el trabajo evaluado:

CRITERIO	PESO	CALIFICACIÓN (0-100 PUNTOS)
1. Calidad y pertinencia científica, técnica, artística o pedagógica del trabajo.	15	
2. Aporte a las ciencias, técnica, el arte, las humanidades y/o la pedagogía.	14	
3. Innovación, creatividad y originalidad del trabajo.	15	
4. Nivel de actualización.	10	
5. Los resultados obtenidos son coherentes con los objetivos propuestos (tratamiento metodológico.)	13	
6. Nivel de cohesión y coherencia de la totalidad del documento.	10	
7. Bibliografía actualizada y pertinente para los propósitos del trabajo realizado.	5	
8. Contribución a las políticas y propósitos del sector educativo, la institución y la región.	10	
9. Mecanismos de difusión y/o divulgación del	4	



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

trabajo		
10. Presentación del documento	4	
CALIFICACIÓN DEFINITIVA (PROMEDIO)	100	

ARTÍCULO 132. Asignación de Puntos Salariales o Bonificaciones por Productividad.

De acuerdo con los conceptos de los pares externos, el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje -CIARP clasificará y asignará puntos salariales o bonificación a los docentes de carrera, cuyos criterios para el reconocimiento de la productividad académica, se encuentren contemplados en los Capítulos IV y V del Decreto 1279 de 2002, que cumplan los criterios, puntajes y topes establecidos en los artículos 20 –24 del Decreto en mención.

ARTÍCULO 133. Acto Administrativo de Reconocimiento de Puntajes. El Rector, mediante acto administrativo motivado, contra el cual sólo procede el recurso de reposición y previa evaluación y recomendación del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje- CIARP, determinará el puntaje salarial correspondiente.

ARTÍCULO 134. Asignación de Puntos por Bonificación a Pares. Por cada evaluación se asignará al par académico evaluador una bonificación equivalente al siguiente puntaje:

Por libros: Entre 15 y 30 puntos.

Por software e innovación tecnológica: Entre 15 y 30 puntos

Por obra artística: Entre 15 y 30 puntos.

Por capítulo de libro: Entre 10 y 15 puntos

Por producción de video: Entre 10 y 15 puntos

Por premios: Entre 10 y 15 puntos

Por patente: Entre 10 y 15 puntos.

CAPITULO XVI

DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESORAL

ARTÍCULO 135. Conformación. El Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesor-CEPP, es un órgano asesor del Sistema de Evaluación de la Universidad en relación con el desempeño de los profesores, su desarrollo profesional, capacitación, promoción, evaluación y perfeccionamiento. Estará conformado por los siguientes miembros con voz y voto:

a.- El Vicerrector Académico, quien lo preside.

b.- Los Decanos

c.- Los representantes de los profesores, uno por cada Facultad.

d.- El representante de los profesores ante el Consejo Superior.

e.- El representante de los profesores ante el Consejo Académico.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

PARÁGRAFO 1: Los representantes de los profesores deben estar escalafonados en la categoría de Asistente, Asociado o Titular.

PARÁGRAFO 2: Actuará como Secretario del Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesorado –CEPP, uno de los Decanos.

PARÁGRAFO 3: Los representantes de los Docentes, serán elegidos por los Docentes de cada Facultad, por un período de cuatro (4) años y los de los Consejo Superior y Académico por el tiempo que dure su período en tales organismos.

ARTÍCULO 136. Funciones. Son funciones del Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesorado –CEPP, las siguientes:

- a.- Analizar, ajustar y aprobar los planes y programas propuestos para la capacitación y el perfeccionamiento docente, presentados a su consideración por la Vicerrectoría Académica y las Decanaturas; las propuestas relacionadas con el perfeccionamiento docente presentadas a su consideración por cualquiera de sus miembros y los informes semestrales elaborados por el Vicerrector Académico para presentarlos a los Consejos Superior y Académico.
- b.- Definir los criterios para la elaboración de los informes semestrales de las gestiones acerca de la capacitación y el perfeccionamiento docente, desarrolladas por la Vicerrectoría y las Decanaturas.
- c.- Orientar al Vicerrector Académico en la definición de las actividades de docencia, investigación y extensión, que para su desarrollo requieran de la evaluación y el perfeccionamiento.
- d.- Evaluar y controlar la labor del docente en el cumplimiento de las funciones básicas de docencia, investigación, extensión, compromiso institucional y otras contenidas en la Planeación de la Actividad Profesorado, así como los programas de capacitación, evaluación y perfeccionamiento de proyectos, en marcha y concluidos.
- e.- Conceptuar ante las Directivas Universitarias, acerca de la calidad de los docentes y de su formación pedagógica profesional, así como los procedimientos para su capacitación y evaluación.
- f.- Estudiar las hojas de vida de los docentes y clasificarlas en las diferentes categorías contempladas en el presente estatuto, de acuerdo con la Ley 30 de 1992, y demás normas legales vigentes.
- g.- Enviar al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –CIARP, a través del Vicerrector Académico, previa evaluación, las hojas de vida de los docentes seleccionados mediante concurso público de méritos.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- h.- Conceptuar sobre las comisiones de estudios, pasantías y becas de estudio
- i.- Darse su propio reglamento.

CAPÍTULO XVII

**DEL COMITÉ INTERNO DE ASIGNACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE
PUNTAJE.**

ARTÍCULO 137. Conformación. La asignación y reconocimiento de bonificaciones, de puntos salariales por títulos, categorías, experiencia calificada, cargos académico-administrativos y desempeño destacado en labores de docencia y extensión, y el reconocimiento de los puntos salariales asignados a la producción académica por los pares externos, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1279 de 2002 y en el presente Estatuto, es realizado por el Comité Interno de Reconocimiento y Asignación de Puntaje-CIARP integrado por:

El Vicerrector Académico, quien lo preside

Dos (2) Decanos designados por el Consejo Académico.

Un (1) Director del Centro de Investigación, o quien haga sus veces.

Dos (2) profesores Asociados o Titulares elegidos por los profesores.

El Director de Talento Humano o quien haga sus veces, con voz y sin voto, quien hará las veces de secretario.

PARÁGRAFO: Los representantes de los Decanos y de los Profesores, serán elegidos por períodos de dos (2) años.

ARTÍCULO 138. Funciones. Son funciones del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje -CIARP:

- a. Recomendar al señor Rector la asignación de los puntajes correspondientes a los factores señalados en el artículo 6°, literales a) b), c) y d); artículo 12, literales a), b), c), d), e) y f); artículo 18 y artículo 28, literales a), b), c) del Decreto 1279 de 2002.
- b. Recomendar al señor Rector el reconocimiento de las bonificaciones por el desempeño destacado en docencia y extensión y por la productividad académica, según lo dispuesto en los Artículos 3° y 4° del Decreto 1279 de 2002 y en este Estatuto.
- c. Definir criterios complementarios para la evaluación de los factores que en el Decreto 1279 de 2002, generen puntos salariales o de bonificación.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- d. Comunicar la decisión de asignación de puntaje salarial y de bonificación a la Dirección de Talento Humano, a la Facultad respectiva y al docente interesado.
- e. Ejercer las demás funciones asignadas en el Decreto 1279 de 2002 y el Consejo Superior de la Universidad de la Guajira.

TITULO V

DE LAS DISTINCIONES Y ESTIMULOS ACADÉMICOS

CAPÍTULO XVIII

DE LAS DISTINCIONES A LA ACTIVIDAD PROFESORAL

ARTÍCULO 139. Distinción del Profesor. La Universidad asumirá el compromiso de reconocer y exaltar ante sí misma y ante la comunidad local, regional nacional e internacional, la dignidad, excelencia, sabiduría y distinción del profesor.

ARTÍCULO 140. Planes de Formación, Perfeccionamiento y Actualización. Los planes generales de formación, perfeccionamiento y actualización del profesor, serán elaborados con base en los programas presentados por los Consejo de Facultad y aprobados por el Consejo Académico. Estos incluirán áreas temáticas de desarrollo, definición de necesidades, prioridades, cronograma y presupuesto.

PARÁGRAFO: La Universidad a través del Vicerrector Administrativo y Financiero o quien haga sus veces, debe garantizar el financiamiento de los programas incluidos en el Plan Anual de Capacitación. Este a su vez aparecerá incluido en el presupuesto anual, dentro del programa de Gestión y Desarrollo Institucional.

ARTÍCULO 141. Necesidades de Formación Profesional. Para atender las necesidades de formación, perfeccionamiento y actualización, la Universidad podrá otorgar al profesor comisiones, becas u otros incentivos académicos, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.

ARTÍCULO 142. Distinciones y Estímulos Académicos. Es deber de la Universidad, exaltar los méritos de sus profesores, para lo cual establece las siguientes distinciones académicas:

- a.- Profesor Distinguido
- b.- Profesor Emérito
- c.- Profesor Honorario
- d.- Profesor Laureado
- e.- Medalla al Merito Investigativo



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

f.- Maestro universitario

PARÁGRAFO: Además de las anteriores, la Universidad podrá otorgar la distinción académica de Profesor Visitante a profesionales nacionales o extranjeros.

ARTÍCULO 143. Profesor Distinguido. La Universidad podrá conceder esta distinción a los profesores que hayan prestado servicios destacados en actividades académicas. Para otorgar esta distinción se requiere que el docente haya escrito un libro, o realizado una investigación relacionada con su actividad docente, o alguna otra manifestación artística o cultural calificada como meritoria, por el Consejo Académico de la Universidad.

ARTÍCULO 144. Profesor Emérito. La distinción de Profesor Emérito, podrá ser otorgada por el Consejo Superior de propuesta presentada por el Consejo Académico, al docente que haya sobresalido en el ámbito nacional por sus múltiples y relevantes aportes a la ciencia, a la investigación, las artes o la técnica. Para obtener esta distinción, se requiere además de poseer la categoría de Profesor Titular, haber escrito un texto producto de su investigación, o una obra artística que haya sido calificada como sobresaliente.

ARTÍCULO 145. Profesor Honorario. La Universidad puede conceder esta distinción:

- a. -Al profesor que por veinticinco (25) o más años, haya ejercido su cargo y que después de retirarse en la categoría de Profesor Titular, sea merecedor de ella, por haberse destacado en la enseñanza, en la investigación, o en la administración académica, o por haber prestado sus servicios notables a la institución, y
- b. -A profesores de reconocida capacidad científica, artística y técnica, o de prestancia académica que habiendo prestado sus servicios en otra universidad, en categoría equivalente a la exigida, hayan contribuido al desarrollo académico de la Universidad de La Guajira.

ARTÍCULO 146. Profesor Laureado. El reconocimiento de Profesor Laureado podrá ser otorgado por el Consejo Académico, al profesor que se haya desempeñado meritoriamente como Profesor Titular y haya acreditado un puntaje de producción intelectual, establecido por el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –CIARP, realizados en calidad de Profesor Titular, en las modalidades de investigación, publicaciones científicas en revistas nacionales o internacionales de edición periódica, producción de libros, módulos o patentes.

ARTÍCULO 147. Medalla al Mérito Investigativo. La medalla al mérito investigativo, se concederá por una sola vez, anualmente, al profesor que haya realizado una o varias investigaciones de amplia trascendencia en la ciencia, el arte la técnica o la educación superior. Será concedida por el Consejo Académico previa presentación por uno de sus miembros.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

ARTÍCULO 148. Maestro Universitario. La Universidad puede conceder esta distinción a los profesores titulares en ejercicio al cumplir mínimo quince (15) años de servicios continuos en esta categoría, siempre y cuando hayan hecho aportes meritorios al saber, o en general, a la cultura durante su tiempo de servicio en la institución.

ARTÍCULO 149. Profesor Visitante. La distinción de Profesor Visitante, se concederá a todos aquellos profesionales nacionales o extranjeros, que por sus méritos científicos o académicos puedan prestar servicios durante un tiempo estipulado en la Universidad de La Guajira, ya sea como conferenciantes, o como profesores.

ARTÍCULO 150. Otorgamiento de Distinciones. El Consejo Superior Universitario, mediante propuesta del Rector, y previo concepto favorable del Consejo Académico, otorga las distinciones de que trata este capítulo, las cuales se entregan en acto académico solemne.

ARTÍCULO 151. Expedición de Diplomas. La Universidad de la Guajira expedirá un diploma en donde conste la distinción académica que se ha otorgado a quienes se hagan merecedores a ellas, firmado por el Rector y el Secretario General.

Los títulos correspondientes a las distinciones de que trata el Artículo 142, con excepción de a que aparece en el párrafo del mismo, se entregarán en acto solemne presidido por el Rector y las autoridades de la Universidad.

CAPÍTULO XIX

DE LOS ESTÍMULOS ACADÉMICOS

ARTÍCULO 152. Estímulos Académicos. Previa recomendación del Consejo Académico, el Consejo Superior podrá conceder a los profesores estímulos académicos, como los siguientes:

a.- Año Sabático

b.- Pasantías

ARTÍCULO 153. Año Sabático. El año sabático es un estímulo que la Universidad otorga por una sola vez a profesores asociados o titulares de tiempo completo, quienes por un período de un año se separan de las actividades ordinarias, con goce de sueldo y sin pérdida de antigüedad.

Durante el año sabático el profesor podrá dedicarse a una de las siguientes actividades: la investigación, la preparación de un libro, la realización de actividades en el marco de convenios o programas interinstitucionales, a la creación artística, a la realización de pasantías, y a otras actividades académicas buscando con ello el mejoramiento de la docencia o de la investigación en el área de su especialidad.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

ARTÍCULO 154. Requisitos. Son Requisitos para el ejercicio de este derecho:

a.- Haber servido a la Universidad de la Guajira en calidad de profesor de planta de tiempo completo por un tiempo mínimo de siete (7) años ininterrumpidos, inmediatamente antes de solicitar el beneficio.

b.- No encontrarse contraprestando a la universidad o en comisión de estudios.

ARTÍCULO 155. Procedimientos. Para hacer efectiva el beneficio del año sabático, el profesor deberá solicitarlo por escrito ante el Consejo de Facultad, con seis (6) meses de anticipación, por lo menos, a la fecha en que se debe iniciar. El Consejo dispondrá de quince (15) días a partir de la fecha de presentación de la propuesta para evaluarla y obligatoriamente recomendar si es o no procedente. Además de anexar los siguientes documentos:

a.- Certificación original expedida por la Dirección de Talento Humano, donde conste que ha cumplido los siete (7) años de servicios, se indiquen los premios y becas disfrutadas, las comisiones de estudios a que haya asistido, así como las misiones oficiales cumplidas en representación de la universidad.

b.- El plan de actividades que cumplirá el profesor durante el disfrute del año sabático.

ARTÍCULO 156. Propuesta de Investigación. Para que una propuesta de investigación pueda aceptarse por parte del Consejo de Facultad, requiere que el proyecto sea previamente aprobado por el Centro de Investigaciones. Excepto cuando se trate de la elaboración de un libro de texto.

ARTÍCULO 157. Número de Plazas. El Consejo Superior definirá en el presupuesto de cada año, el número máximo de plazas para el año sabático que puede otorgar la Universidad.

ARTÍCULO 158. Estudio de la Solicitud. El Consejo de Facultad, una vez estudiada la procedencia de la solicitud del docente, tramitará ante el Consejo Académico el otorgamiento del año sabático en un lapso no mayor de un (1) mes. Este a su vez lo recomendará al Consejo Superior para su aprobación.

ARTÍCULO 159. Aprobación. El Consejo Académico concederá, por medio de Acuerdo, el disfrute del Periodo Sabático (Comisión Sabática). La Dirección de Talento Humano, con base en dicho Acuerdo, elaborará un contrato que garantice el cumplimiento de la programación acordada y de las obligaciones conexas.

ARTÍCULO 160. Control. Corresponde a la Vicerrectoría Académica, el control de las obligaciones contraídas por el docente.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

ARTÍCULO 161. Obligaciones del Profesor. El profesor en disfrute del periodo sabático, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- a.- Rendir informes escritos trimestralmente a la Vicerrectoría Académica, con copias al Consejo de Facultad y al Centro de Investigaciones, cuando la propuesta sea investigativa.
- b.- Presentar a la terminación del periodo sabático un informe escrito, global del trabajo desarrollado en tal periodo a la Vicerrectoría Académica con copia al Consejo de Facultad.
- c.- Dictar un ciclo de conferencias en la Universidad, durante el semestre académico inmediatamente posterior a la terminación del periodo sabático, sobre tópicos relacionados con los estudios, investigaciones o trabajos realizados. La programación de esta actividad estará a cargo de la Vicerrectoría Académica.

ARTÍCULO 162. Incumplimiento de las Obligaciones. El incumplimiento por parte del profesor, de las obligaciones establecidas, dará lugar a la revocatoria del Año Sabático por parte del Consejo Superior, previo concepto de los Consejos Académico y de la Facultad respectiva.

ARTÍCULO 163. Trabajo Final. El trabajo final realizado por el docente durante el periodo sabático, se tendrá en cuenta como producción intelectual para efectos salariales y de escalafón previos los tramites establecidos.

ARTÍCULO 164. Interrupción del Año Sabático. Cuando por razones de fuerza mayor, a juicio del Consejo Académico, no imputables al docente, éste se vea obligado a interrumpir su Año Sabático, el tiempo no disfrutado se le reservará y será otorgado con carácter prioritario por el Consejo Superior, cuando el docente lo solicite nuevamente.

ARTÍCULO 165. Pasantías. A solicitud del profesor, previo concepto del Consejo Académico, el Consejo Superior de la Universidad de La Guajira podrá conceder a los profesores cada dos (2) años el disfrute de una pasantía por un período mínimo de un (1) mes en universidades y/o instituciones nacionales o internacionales según propuesta de trabajo presentada por el interesado al Comité de Evaluación y Perfeccionamiento Profesorado –CEPP. Los costos de viaje, permanencias y gastos los asumirán las universidades y/o instituciones en convenio.

TITULO VI

DE LAS OBLIGACIONES DEL PROFESOR

CAPITULO XX

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESOR



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

ARTÍCULO 166. Derechos del Profesor. Son derechos del Profesor:

- a.- El beneficio de las prerrogativas que se derivan de la Constitución, de las Leyes, del Estatuto General, el presente Estatuto y demás normas de la Universidad de la Guajira.
- b.- El ejercicio de las libertades ciudadanas, los derechos del hombre y las garantías constitucionales.
- c.- El ejercicio de la libertad de cátedra, de enseñanza y aprendizaje, de opinión, de credo, de asociación, de expresión y los demás derechos y garantías de acuerdo con la Constitución Política, la Ley, los estatutos y los reglamentos de la Institución.
- d.- Presentar a las autoridades académicas y a los representantes de los profesores ante los organismos de gobierno de la Universidad, opiniones, inquietudes y propuestas sobre la orientación de los planes de desarrollo, la marcha académica y administrativa de la Universidad.
- e.- Solicitar información relacionada consigo mismo o sobre aspectos administrativos y académicos de la Universidad, contenidos en documentos públicos de la Institución, y recibir respuesta oportuna a dichas solicitudes, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos.
- f.- Participar en programas de actualización de conocimientos y perfeccionamiento académico, humanístico, científico, técnico y artístico, de acuerdo con los planes y políticas de la Institución y los intereses del profesor.
- g.- Asociarse con fines culturales, científicos, profesionales o gremiales.
- h.- No ser desvinculado o sancionado, sino de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en el presente Estatuto, la Constitución Nacional y la Ley.
- i.- Disponer y beneficiarse de la propiedad intelectual e industrial derivada de su producción académica o científica, en las condiciones que prevean las leyes, estatutos y reglamentos de la universidad.
- j.- Disponer de los medios de infraestructura necesarios para la realización de la actividad académica, en condiciones de calidad, eficiencia, seguridad laboral, haciendo el mejor uso de los recursos institucionales.
- k.- Solicitar y recibir apoyo institucional para la presentación de propuestas de investigación y extensión debidamente elaboradas, ante organismo externos a la Universidad.
- l.- Ser incluidos, ascender en el escalafón profesoral y permanecer en el servicio dentro de las condiciones que estipulen los estatutos y los reglamentos de la Universidad.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- m.- Elegir y ser elegido en los cargos de representación profesoral ante los diferentes organismos de la Universidad, de acuerdo con el Estatuto General y sus reglamentos.
- n.- Ser designado en los cargos de dirección académica y administrativa de acuerdo al estatuto general y los reglamentos de la Universidad.
- o.- Recibir tratamiento respetuoso por parte de los integrantes de la comunidad universitaria.
- p.- Recibir oportunamente la remuneración, los beneficios de bienestar universitario, las prestaciones sociales, las vacaciones y los derechos a la seguridad social al tenor de las normas vigentes.
- q.- Recibir información oportuna y actualizada sobre todas las decisiones que lo afecten.
- r.- Gozar de la exención de los derechos de matrícula (pregrado y postgrado) en la Universidad para el profesor de carrera, su cónyuge e hijos dependientes.
- s.- Disfrutar de los estímulos e incentivos establecidos en este Estatuto.
- t.- Contar con la garantía del debido proceso en todos los actos administrativos.
- u.- Todo profesor tiene derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. De igual modo, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se haya recogido sobre él en bancos de datos y en archivos de la Universidad y del Estado. Se le garantizará el derecho a la honra.
- v.- La Universidad de La Guajira apoyará técnica y financieramente las publicaciones y trabajos de los docentes en los campos de la ciencia, la cultura, el arte, la literatura, etc., previo concepto del Comité Editorial y el cumplimiento de los trámites internos correspondientes.

ARTÍCULO 167. Deberes del Profesor. Son Deberes del Profesor:

- a.- Cumplir la Constitución, las Leyes, los estatutos y demás normas de la Universidad.
- b.- Concurrir a sus actividades y cumplir la jornada de trabajo a que se ha comprometido con la Universidad de la Guajira.
- c.- Dar tratamiento respetuoso a las autoridades, colegas, estudiantes, empleados y trabajadores de la Universidad.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- d.- Cumplir sus compromisos en concordancia con la misión institucional y con el plan de actividades académicas acordado periódicamente, su propia misión como profesor de la Universidad.
- e.- Desempeñar con responsabilidad, imparcialidad y eficiencia, las actividades que le sean asignadas y funciones inherentes a su cargo y a su categoría en el escalafón profesoral.
- f.- Realizar con justicia y equidad las evaluaciones académicas reglamentarias, a los estudiantes de la Universidad y dar a conocer oportunamente, a la institución y a los estudiantes los resultados de las mismas.
- g.- Participar en actividades académicas, de evaluación del desempeño profesoral y de evaluación institucional, cuando sea requerido por la Universidad.
- h.- Observar una conducta acorde con la dignidad de la institución y cumplir las normas inherentes a la ética de su profesión y de su cargo.
- i.- Dar tratamiento respetuoso a los integrantes de la comunidad universitaria y a todas aquellas personas con quienes tuviere relación en el desempeño de su cargo.
- j.- Contribuir con el ejercicio de sus funciones profesoral, al buen uso, a la guarda y al engrandecimiento del nombre y del patrimonio cultural, científico, técnico, social y físico de la Universidad.
- k.- Participar en actividades de perfeccionamiento profesoral y capacitación profesional, de acuerdo con las políticas y planes institucionales y los intereses del profesor.
- l.- Cumplir los compromisos y responsabilidades adquiridos ante terceros con el apoyo institucional, en proyectos de investigación, de docencia, de extensión y de servicio de asesorías y consultorios.
- m.- Respetar los derechos de producción intelectual en materia de propiedad y derechos de autor, que le correspondan a la Universidad o a terceros de acuerdo con la ley y las normas institucionales.
- n.- Responder por la conservación y utilización de los documentos, materiales, dineros, y demás bienes confiados a su guarda o administración, y rendir oportunamente cuenta de su utilización cuando se requiera.
- o.- Asesorar a la Universidad en materia docente, administrativa, académica y técnica cuando ella lo solicitare.
- p.- Realizar actividades de evaluación de la producción académica, servir de jurado de trabajo de grado y emitir los conceptos que le soliciten.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- q.- Cumplir las comisiones que le fueren asignadas o concedidas por autoridad competente y las obligaciones inherentes a ella.
- r.- Acreditarse como profesor de la Universidad en todas las publicaciones o actividades de tipo académico.
- s.-Cumplir las obligaciones derivadas de las actividades de capacitación y perfeccionamiento académicos que le hubieren sido otorgadas o facilitadas por la Universidad.
- t.- Dar a conocer a las autoridades competentes los hechos que pudieren constituir faltas disciplinarias o hechos punibles de cualquier miembro de la comunidad universitaria que causen perjuicio a la Universidad.
- u.- Reincorporarse al ejercicio de sus funciones al vencimiento de toda licencia, vacaciones, permiso, comisión, año sabático, su suspensión o sus prorrogas cuando hubiere lugar a ello.

ARTÍCULO 168. Prohibiciones para el Profesor. Son Prohibiciones:

- a.- Realizar actividades ajenas a las propias de su labor profesoral durante la jornada de trabajo.
- b.- Abandonar injustificadamente el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
- c.- Asistir al lugar de trabajo bajo el efecto de bebidas alcohólicas, o de sustancias psicoactivas, salvo prescripción médica en este último caso.
- d.- Dar a los miembros de la comunidad universitaria un tratamiento que implicare preferencias o discriminación por razones sociales, económicas, políticas, culturales, ideológicas, de raza, género o credo.
- e.- Violar las normas sobre incompatibilidades e inhabilidades establecidas en la Constitución y la ley.
- f.- Usar un documento público o privado falso, apto para acreditar el cumplimiento de algún requisito o calidad exigidos por la Universidad.
- g.- Laborar en otras instituciones o entidades públicas o privadas, por encima de los límites establecidos en la ley o en los reglamentos de la Universidad.
- h.- Intervenir en los procesos de concurso de méritos, de evaluación profesoral, de admisión a un programa, y de otorgamiento de los estímulos académicos, cuando en ellos



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

estuvieren involucrados sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, y cónyuge o compañero permanente.

- i.- Desempeñar otro cargo público durante el período de una licencia ordinaria.
- j.- Transferir a cualquier título, o usufructuar indebidamente, la propiedad intelectual o industrial que patrimonialmente perteneciere a la Universidad.
- k.- Plagiar o presentar como propia, la propiedad intelectual ajena.
- l.- Extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.
- m.- Utilizar bienes y servicios de la Universidad en beneficio de sí mismos o de terceros.
- n.- Realizar acciones que pudieren constituir hechos punibles (acoso sexual, violación, estupro, hurto, peculado entre otros) que afecten a los miembros de la comunidad universitaria o a la institución.

PARÁGRAFO: Los Decanos, Directores de Programas, Coordinadores de Área o Campos de Formación, Escuelas y Jefes de Departamento, velarán por el respeto de los derechos, por el cumplimiento de los deberes y prohibiciones de los (las) docentes adscritos a su respectiva unidad académica.

TITULO VII

ASPECTOS SALARIALES Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPITULO XXI

DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL Y ASIGNACION DE PUNTOS

ARTÍCULO 169. Remuneración Mensual. La remuneración mensual y las prestaciones sociales de los profesores de la Universidad de La Guajira será la establecida en el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno Nacional

A la fecha de aprobación del presente estatuto, el régimen salarial y prestacional es el establecido en el Decreto 1279 de junio 19 de 2002.

ARTÍCULO 170. Modificaciones de Puntos Salariales. En concordancia con el régimen salarial y prestacional de los docentes de las Universidades Estatales, las modificaciones de los puntos salariales se realizan en las condiciones establecidas en el Decreto 1279 de junio 19 de 2002 y la reglamentación expedida por el Consejo Superior teniendo en cuenta los siguientes factores:



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- a.- Títulos universitarios de pregrado y postgrado
- b.- Categoría dentro del escalafón docente
- c.- La productividad académica
- d.- Las actividades de dirección académico- administrativas
- e.- El desempeño destacado en las labores de docencia y extensión
- f.- La experiencia calificada.

PARÁGRAFO: Las modificaciones salariales tienen efecto a partir de la fecha en que el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –CIARP, expida el acto formal de reconocimiento, de los puntos salariales asignados en el marco del Decreto 1279 de 2002.

CAPÍTULO XXII

DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 171. Situaciones Administrativas. Los profesores de tiempo completo y medio tiempo vinculados a la Universidad de la Guajira, pueden encontrarse en las siguientes situaciones administrativas:

- a.- En servicio activo
- b.- En licencia
- c.- En permiso
- d.- En comisión
- e.- En Año sabático
- f.- En encargo
- g.- En vacaciones
- h.- En suspensión del ejercicio de sus funciones

ARTÍCULO 172. En Servicio Activo. Un profesor se encuentra en servicio activo, cuando ejerce funciones de docencia, investigación, extensión o proyección social o de administración en las diferentes dedicaciones y categorías establecidas en el presente estatuto.

Para efectos administrativos estará adscrito a una facultad, bajo la autoridad del decano respectivo.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

ARTÍCULO 173. Traslados Temporales. Por razones del servicio, un profesor podrá ser trasladado temporalmente a una dependencia distinta de la de su adscripción cuando fuere a realizar en ella más del 70% de las actividades contempladas en su plan de trabajo. En este caso, la nueva adscripción la hará el Consejo Académico, a solicitud de los Decanos respectivos, se definirán las actividades que deberá desarrollar, y el término de duración del traslado.

Cuando se tratare de desempeñar temporalmente funciones en una unidad o programa diferente, dentro de la facultad de adscripción, el decano tomará las medidas administrativas pertinentes para ello.

ARTÍCULO 174. Traslados Definitivos. Un profesor podrá ser trasladado definitivamente a una dependencia distinta de la de su adscripción.

El cambio definitivo de adscripción podrá efectuarse en las siguientes situaciones:

- a.- Cuando para proveer un cargo vacante se realizare un concurso de méritos en el cual resultare seleccionado un profesor de la Universidad.
- b.- Cuando por razones del servicio, un cargo vacante fuere provisto con un profesor adscrito a otra dependencia. En este caso será necesario que, a juicio del Consejo de la Facultad receptora, el profesor posea condiciones académicas iguales o superiores a las que exigiría el perfil del cargo en caso de que éste fuere provisto por medio de concurso público de méritos.
- c.- Cuando se produjere el traslado del cargo y del profesor que lo ocupa hacia la planta de cargos de otra dependencia.

PARÁGRAFO 1: En los casos considerados, el traslado requerirá el previo acuerdo de las facultades interesadas y preferiblemente la aceptación del profesor implicado. El traslado no podrá ocasionar condiciones menos favorables para el profesor.

PARÁGRAFO 2: El profesor trasladado no perderá la antigüedad en el servicio y conservará los derechos derivados de la carrera profesoral.

ARTÍCULO 175. En Licencia. Un profesor se encuentra en licencia, cuando transitoriamente se separa del ejercicio de su cargo, por solicitud propia, por enfermedad, o por maternidad.

ARTÍCULO 176. En Licencia Ordinaria. Los profesores tendrán derecho a solicitar licencia ordinaria, sin goce de sueldo, hasta por sesenta (60) días al año, continuos o discontinuos. Si ocurriere justa causa, a juicio de la autoridad competente, la licencia podrá prorrogarse hasta por treinta (30) días.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

PARÁGRAFO: Esta licencia no podrá ser revocada, y será renunciable.

ARTÍCULO 177. Fecha de Iniciación Licencias Ordinarias. Cuando la solicitud de licencia ordinaria no obedeciere a razones de fuerza mayor o de caso fortuito, la autoridad competente decidirá sobre la fecha de su iniciación, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.

ARTÍCULO 178. Separación del Servicio. Al concederse una licencia ordinaria, el profesor podrá separarse inmediatamente del servicio, salvo que el acto que la conceda determinare fecha diferente.

ARTÍCULO 179. Prohibición para Desempeñar otro Cargo Público. Durante el periodo de una licencia ordinaria no podrá desempeñarse otro cargo público. La violación de lo dispuesto en el presente artículo, constituirá violación al régimen de incompatibilidades.

ARTÍCULO 180. Tiempo No computable de Servicio. El tiempo de licencia ordinaria y el de su prórroga, no será computable como tiempo de servicio para ningún efecto.

ARTÍCULO 181. Solicitud de Licencias Ordinarias. Para la concesión de la licencia ordinaria, la solicitud deberá tener concepto previo y favorable del Decano y será resuelta en los ocho (8) días siguientes a su presentación.

ARTÍCULO 182. Licencia por Enfermedad o por Maternidad. Se regirán por las normas de seguridad social vigentes; el tiempo de su duración se considerará como de servicio activo, pero no será imputable al tiempo del período de prueba.

ARTÍCULO 183. Autorización. Para autorizar licencia por enfermedad o por maternidad, se procederá de oficio o a solicitud de parte, pero se requerirá, sin excepción, la certificación de incapacidad expedida por la autoridad competente.

ARTÍCULO 184. Reincorporación. Al vencerse cualquiera de las licencias o sus prórrogas, el profesor deberá reincorporarse al ejercicio de sus funciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento de la misma, en caso contrario incurrirá en abandono del cargo, conforme al presente estatuto.

ARTÍCULO 185. Concesión de Licencias. Toda solicitud de licencia, deberá elevarse por escrito, acompañada de los documentos que la justifiquen, cuando se requieran y serán concedidas por el Rector o por la autoridad en quien éste haya delegado tal función.

ARTÍCULO 186. Separación del Servicio. El docente podrá separarse inmediatamente del servicio, tan pronto le sea otorgada la licencia, salvo que en el acto que se le conceda se determine fecha distinta. El tiempo de licencia ordinaria no es computable para ningún



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

efecto, como tiempo de servicio. Salvo las excepciones legales, durante las licencias no podrán desempeñarse otros cargos dentro de la administración pública.

ARTÍCULO 187. En Permiso. El docente puede solicitar por escrito permiso remunerado hasta por tres (3) días cuando medie justa causa, corresponde al respectivo Decano conceder o negar el permiso, teniendo en cuenta los motivos expresados por el docente y las necesidades del servicio. En ausencia del Decano el permiso podrá ser concedido por el Vicerrector Académico.

ARTÍCULO 188. En Comisión. El profesor se encuentra en comisión cuando ejerce temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo o atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al cargo de que es titular.

Según los fines para los cuales se confieren, las comisiones pueden ser:

- a.- De servicios o académicas
- b.- De estudio
- c.- Para desempeñar cargos públicos de libre nombramiento y remoción dentro o fuera de la Universidad
- d.- Para desempeñar otros cargos públicos
- f.- Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales o instituciones privadas.

ARTÍCULO 189. Comisión de Servicios o Académicas. Un profesor se encuentra en comisión de servicios o académicas, cuando ejerce las funciones propias del cargo en otra institución, cumple misiones especiales, viajes de estudio, participa en reuniones, conferencias, seminarios, cursos o similares congresos, foros, encuentros, realiza pasantías, entrenamientos u otras actividades que se relacionen con el área o campo de formación en que presta sus servicios, en los cuales el profesor representa a la Universidad.

En el acto administrativo que la confiera la comisión, deberá expresarse su duración, la cual durará máximo un (1) año prorrogable por razones del servicio. Cuando la comisión se cumpliera en otra universidad o en una entidad de carácter académico, su autorización deberá estar fundamentada en un convenio interinstitucional, y la duración podrá ser hasta de cinco (5) años.

Dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento de toda comisión de servicios, el profesor rendirá informe sobre su cumplimiento ante la instancia respectiva.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

Para estas comisiones la Universidad podrá otorgar auxilios de viaje que incluya pagos de inscripción, transporte o alojamiento en cuantías que fijen las normas y reglamentos docentes.

La presentación de trabajos en estos eventos en nombre de la Universidad de La Guajira, debe ser autorizada por los respectivos Consejos de Facultad.

ARTÍCULO 190. Comisión de Estudio. Un profesor se encuentra en comisión de estudio, cuando la Universidad lo autoriza para separarse parcial o totalmente de sus funciones, y adelantar estudios de postgrado en las condiciones y modalidades que estipulen los reglamentos.

ARTÍCULO 191. Requisitos. La comisión para adelantar estudios sólo podrá conferirse a los docentes de carrera cuando con ello no se afecte el desarrollo de los programas académicos y concurran las siguientes condiciones:

- a.- Que la calificación de servicio del año inmediatamente anterior al de la concesión de la comisión, sea satisfactoria y en el mismo término no hubiere sido sancionado disciplinariamente.
- b.- Que la Universidad disponga de los medios para garantizar la continuidad de la actividad docente o la financiación de la provisión de la vacancia transitoria.
- c.- Haber sido admitido según certificación de la institución en donde se realizará la capacitación o del organismo o entidad responsable del programa de becas.
- d.- Cuando los estudios a realizar por el profesor se enmarque dentro del campo de la educación y/o de su área de formación académica específica y correspondan a un nivel superior al que se posea.
- e.- Estar escalafonado y llevar un mínimo de dos (2) años de estar vinculado a la planta de la Universidad.

PARÁGRAFO: La comisión de estudio se concederá por el tiempo de duración del programa. El tiempo de duración de una comisión de estudio no excederá de cinco (5) años, sin perjuicio del otorgamiento de una prórroga excepcional autorizada por el Consejo Académico.

El tiempo de la comisión de estudios se entenderá como de servicio activo.

ARTÍCULO 192. Suscripción de Contratos. Cuando se confiere comisión de estudios por seis (6) meses o más que implique separación total o parcial en el ejercicio de las funciones propias del cargo, el profesor suscribirá con la Universidad un contrato, en virtud del cual se obligue a prestar sus servicios a la Universidad en el cargo de que es titular, o en



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

otro de igual o de superior categoría, por un tiempo correspondiente al doble del equivalente al de la comisión. Este término en ningún caso podrá ser inferior a un (1) año y con una dedicación no menor a la que se tenía en el momento del otorgamiento de la comisión.

PARÁGRAFO: Durante la comisión de estudios, el beneficiario debe rendir informes semestrales a la Vicerrectoría Académica sobre los avances del programa, así como de las evaluaciones obtenidas en el desarrollo de los estudios que adelanta refrendados por la institución donde está realizando dichos estudios

Terminada la comisión de estudios, el docente deberá reintegrarse a sus labores y presentar un informe final a la Vicerrectoría Académica y acreditar el título respectivo.

ARTÍCULO 193. Comisión de Estudios en el Exterior. Cuando la comisión de estudios se realice en el exterior por un término menor de seis (6) meses, el profesor estará obligado a contraprestar sus servicios a la Universidad por un lapso no inferior a seis (6) meses.

ARTÍCULO 194. Constitución de Caución. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas como consecuencia de la comisión de estudios, el profesor deberá constituir a favor de la Universidad, una caución por una cuantía suficiente para garantizar la obligación y por el tiempo que dure la comisión con sus prorrogas. En ningún evento la cuantía de la garantía de cumplimiento será inferior al veinte por ciento (20%) del monto total de los sueldos devengados durante el lapso de la comisión, más los gastos adicionales que ella ocasione.

ARTÍCULO 195. Revocatoria. La Universidad podrá revocar en cualquier momento la comisión y exigir que el profesor reasuma las funciones de su empleo, cuando por cualquier medio aparezca demostrado que el rendimiento en el estudio, la asistencia o la disciplina no son satisfactorias o se han incumplido las obligaciones pactadas. En este caso, el docente deberá reintegrarse inmediatamente a sus funciones, prestar sus servicios y hacer efectiva la caución sin perjuicio de las medidas administrativas y las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

ARTÍCULO 196. Terminación de la Comisión de Estudios. Al término de la comisión de estudio, el docente está obligado a presentarse ante el Decano o quien haga sus veces, hecho del cual se dejará constancia escrita, y tendrá derecho a ser reincorporado a sus servicios. Todo el tiempo de la comisión de estudios se entenderá como de servicio activo.

ARTÍCULO 197. Modificación de la Labor Académica. Para garantizar el cumplimiento de la comisión de estudios, al profesor se le modificará su labor académica, así:

- a.- Si la comisión es para cursar estudios de modalidad presencial, de tiempo completo, no se le asignará labor académica ordinaria.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- b.- Cuando los estudios sean semipresenciales o a distancia para los docentes de planta de tiempo completo o medio tiempo se le asignará el 50% de la labor académica ordinaria.
- c).- Si la comisión es para cursar estudios de modalidad presencial, de medio tiempo, se le asignará el 50% de la labor académica ordinaria.

ARTÍCULO 198. Provisión de Cargo Vacante. En los casos de comisión de estudio, podrá proveerse el empleo vacante transitoriamente si hay disponibilidad en el presupuesto de la respectiva vigencia de la Universidad, sin perjuicio del pago de la asignación que pueda corresponderle al docente comisionado.

ARTÍCULO 199. Comisión para Desempeñar Cargos Públicos de Libre Nombramiento y Remoción dentro o fuera de la Universidad. Podrá otorgarse comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción cuando el nombramiento recaiga en un profesor inscrito en el escalafón docente.

ARTÍCULO 200. Comisión para Desempeñar Cargos Públicos. El profesor se encuentra en este tipo de comisión, cuando sea autorizado para desempeñar funciones en el sector público que se consideren de interés para la Universidad y el país. La comisión puede ser ad-honorem o remunerada. En caso de ser remunerada, se podrá celebrar un convenio ínter administrativo con la entidad en la cual desempeñará el cargo el profesor; la remuneración será incompatible con el salario que el profesor percibe de la Universidad de La Guajira.

Esta comisión no podrá concederse por más de cuatro (4) años.

ARTÍCULO 201. Comisión para Atender Invitaciones de Gobiernos Extranjeros, Organismos Internacionales o Instituciones Privadas. Estas invitaciones solo podrán ser aceptadas por el profesor, cuando la Universidad por considerarla de interés, apruebe la comisión. Estas se regulan de la misma forma que las comisiones de servicio.

ARTÍCULO 202. Lapso entre Comisiones de Servicio. Entre dos comisiones de servicios fuera de la Universidad deberá mediar un lapso mínimo de dos (2) años, y la duración de ellas no será computable como tiempo de servicio para los efectos del escalafón en la Universidad.

ARTÍCULO 203. Autorización de Comisiones de Servicio o Académicas. Las comisiones de Servicios o Académicas, serán concedidas por el Consejo Académico, previo concepto del Consejo de Facultad respectivo.

Las comisiones de estudio serán otorgadas por el Consejo Superior previo concepto favorable del Consejo Académico y del Consejo de la Facultad respectiva.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

Las comisiones para desempeñar cargos públicos de libre nombramiento y remoción, dentro o fuera de la Universidad para desempeñar otros cargos públicos y para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales o instituciones privadas, serán aprobadas por el Consejo Superior.

ARTÍCULO 204. Otorgamiento Automático de Comisión para Desempeñar Empleos de Libre Nombramiento y Remoción. . La designación de un profesor escalafonado para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción y cargo de período fijo en la Universidad implica que se concede automáticamente la comisión.

ARTÍCULO 205. Encargo para Ejercer las Funciones de Otro Empleo. Hay encargo, cuando el docente acepta la designación para asumir en forma parcial o total, las funciones de otro empleo vacante, temporal o definitivamente, desvinculándose o no de las propias de su cargo.

En este evento, el docente podrá escoger entre recibir la asignación salarial y las prestaciones de su cargo o la remuneración y las prestaciones correspondientes al otro empleo, siempre y cuando ésta no deba ser percibida por su titular.

Cuando se trate de vacancia temporal, el docente encargado de otro empleo sólo podrá desempeñarlo durante el término de ésta, y en el caso de vacancia definitiva, hasta por el término de seis (6) meses, vencidos los cuales, el empleo deberá ser provisto en forma definitiva. Quien lo venia ejerciendo cesará automáticamente en el desempeño de las funciones de éste y recuperará la plenitud de las del cargo del cual es titular, si no lo estaba desempeñando simultáneamente.

El encargo no interrumpe el tiempo para efectos de antigüedad en el empleo de que es titular, ni afecta la situación del profesor de carrera.

ARTÍCULO 206. Vacaciones. Los profesores de la Universidad de La Guajira tienen derecho por cada año completo de servicios a treinta (30) días de vacaciones, de los cuales quince (15) son días hábiles continuos y quince (15) días calendario.

La liquidación de las vacaciones, su aplazamiento, su acumulación, su compensación y la posibilidad de que se concedan colectivamente, se encuentran establecidas en los artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 40, del Decreto 1279 de 2002.

Las vacaciones serán concedidas por el rector mediante acto administrativo de acuerdo con el calendario académico aprobado por el Consejo Académico.

ARTÍCULO 207. Prima de Vacaciones. Además de los días de descanso remunerado, los profesores tienen derecho a una prima anual de vacaciones pagadera en el mes de diciembre. Su liquidación, causación y compensación están establecidos en los artículos 38, 39 y 40 del Decreto 1279 de 2002.

ARTÍCULO 208. Suspensión en el Ejercicio de Funciones. La suspensión en el ejercicio de las funciones se presentará en los siguientes casos:

- a.- Durante el trámite de un proceso disciplinario, cuando así lo dispusiere el funcionario competente.
- b.- Como sanción disciplinaria.
- c.- Por orden de autoridad judicial competente.

La suspensión se registrará por las normas disciplinarias a que se refiere el presente Estatuto. Durante la suspensión no habrá lugar a remuneración y se suspenden los derechos derivados de la carrera o escalafón. Cuando el suspendido fuere absuelto, se le reconocerán los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el período de la suspensión.

ARTÍCULO 209. Año Sabático. Los aspectos relacionados con el período sabático se encuentran contemplados en los artículos 153 al 164 del presente Estatuto.

ARTÍCULO 210. Otras Situaciones Administrativas. Las situaciones administrativas no contempladas en el presente Estatuto se regularán por las normas vigentes que le son aplicables.

CAPITULO XXIII

DEL RETIRO DEL SERVICIO

ARTÍCULO 211. Cesación Definitiva de un Profesor de Carrera. La cesación definitiva de un profesor de carrera en el ejercicio de sus funciones se produce en los siguientes casos:

- a.- Por renuncia aceptada
- b.- Por destitución como sanción disciplinaria
- c.- Por declaratoria de vacancia, en caso de abandono del cargo.
- d.- Por vencimiento del término para el cual fue contratado.
- e.- Por invalidez absoluta o por incapacidad física o mental parcial o permanente, debidamente comprobadas y aceptadas por la entidad de previsión a que esté afiliado, que le impidan desempeñarse eficientemente en su cargo.
- f.- Por retiro con derecho a pensión de jubilación.
- g.- Por haber llegado a la edad de retiro forzoso.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

h.- Por muerte.

ARTÍCULO 212. Separación Definitiva del Servicio. El acto unilateral por parte de la Universidad, que disponga la separación del servicio del personal inscrito en la carrera profesoral deberá ser motivado.

ARTÍCULO 213. Renuncias. La renuncia se produce cuando el profesor manifiesta por escrito en forma espontánea e inequívoca su decisión de separarse del servicio.

Corresponde al Rector de la Universidad decidir mediante resolución, sobre la renuncia que presente el profesor, dentro del término de quince (15) días contados a partir del día siguiente a la fecha de su presentación.

Vencido el término indicado sin que se haya decidido sobre la renuncia, el profesor dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en abandono del mismo o continuar en su desempeño, caso en el cual la renuncia formulada no producirá efecto alguno.

En caso de encontrarse pendiente el compromiso derivado de una comisión, año sabático u otro compromiso institucional, el rector no podrá aceptar la renuncia hasta tanto el profesor se encuentre a paz y salvo.

La renuncia legalmente aceptada es irrevocable y no conlleva la pérdida del escalafón profesoral.

La presentación o la aceptación de una renuncia no constituye obstáculo para ejercer la acción disciplinaria.

En la providencia donde se acepta la renuncia se debe fijar la fecha desde la cual se hará efectiva.

ARTÍCULO 214. Declaratoria de Vacancia del Cargo. La autoridad nominadora declarará la vacancia por abandono del cargo en los siguientes casos:

- a.- Cuando el profesor sin justa causa no reasuma sus funciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento de una licencia, comisión, vacaciones o año sabático.
- b.- Cuando el profesor deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos sin justa causa.
- c.- Cuando el profesor, en caso de renuncia, haga dejación del cargo antes de que sea autorizado para separarse de éste o antes de transcurridos quince (15) días después de la fecha de presentación de la renuncia.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

Comprobado cualquiera de los hechos de que trata este artículo, la autoridad nominadora declarará la vacancia del cargo e iniciará el proceso disciplinario correspondiente.

ARTÍCULO 215. Destitución. La destitución de un profesor solo procederá como sanción disciplinaria, con observancia del procedimiento señalado en el presente Estatuto y en las normas legales sobre la materia.

ARTÍCULO 216. Declaratoria de Insubsistencia. La declaratoria de insubsistencia del nombramiento procederá:

- a.- Durante el período de prueba, si el profesor no obtuviere evaluación aprobatoria.
- b.- Cuando al finalizar el período de prueba, el profesor no cumpliera los requisitos para ser escalafonado.
- c.- Cuando la evaluación consolidada del profesor escalafonado no fuere satisfactoria en dos períodos académicos consecutivos y solo después de cumplido el plan de mejoramiento en los términos establecidos en el presente Estatuto; o cuando en los últimos cinco (5) años obtuviere tres (3) evaluaciones no satisfactorias.

ARTÍCULO 217. De la Invalidez. La cesación en el ejercicio de las funciones por invalidez procederá de conformidad con las normas vigentes del sistema de seguridad social.

ARTÍCULO 218. Retiro con Derecho a Pensión de Jubilación. Procederá de conformidad con las normas del régimen de seguridad social.

ARTÍCULO 219. Edad de Retiro Forzoso. La edad de retiro forzoso para los profesores universitarios será de setenta y cinco (75) años.

CAPITULO XXIV

PROHIBICIONES, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

ARTÍCULO 220. Prohibiciones, Inhabilidades e Incompatibilidades. El régimen de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de los empleados públicos del Orden Nacional, consagrados en la Constitución y la Ley, se aplica a los docentes de la Universidad de La Guajira.

ARTÍCULO 221. Incompatibilidades. Son incompatibilidades especiales de los profesores de la Universidad de La Guajira:

- a.- La celebración de contratos con la Universidad de La Guajira, en los casos del personal académico de carrera, en período de prueba y de los expertos.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- b.- El ejercicio de otras actividades que interfieran con el horario, la categoría y el plan de actividades acordado con la Universidad.
- c.- Ser apoderado, asesor o asistente de personas naturales o jurídicas, nacional o extranjera, en actuaciones judiciales o administrativas contra la Universidad de La Guajira.
- d.- La dedicación exclusiva es incompatible con la realización de actividades de enseñanza o investigación con el ejercicio de cargos administrativos o actividades de asesoría en otras instituciones. Se exceptúan:
 - 1.- Las actividades realizadas en desarrollo de convenios o contratos de la Universidad.
 - 2.- Las desarrolladas durante el año sabático siempre y cuando guarden relación con el plan de trabajo aprobado por el Consejo de Facultad;
 - 3.- La participación como par académico, jurado o evaluador de la productividad académica.
 - 4.- Las demás que contemple el Consejo Superior en reglamentación especial.

ARTÍCULO 222. Conflicto de Intereses. Todo docente de la Universidad de La Guajira, deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero (a) permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.

Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con un interés particular o directo del docente, este deberá declararse impedido. En caso de no hacerlo, la Universidad podrá declarar que se está presentando un conflicto de intereses mediante un procedimiento que garantice el debido proceso.

TITULO VIII

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO DEL PROFESOR

CAPITULO XXV

NATURALEZA Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 223. Régimen Disciplinario. El régimen disciplinario establecido en la Ley 734 de 2002- Código Disciplinario Único- se aplica de manera complementaria al régimen disciplinario establecido en el presente Estatuto a los docentes de la Universidad de La Guajira.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

PARÁGRAFO 1. Cuando el docente se encuentre en comisión de cargo administrativo, no se le aplicara el régimen disciplinario del presente estatuto docente.

ARTÍCULO 224. Objeto. El régimen disciplinario se aplicará a todos los docentes de la Universidad de La Guajira. Tiene por objeto asegurar a la sociedad y a la Institución la eficiencia en la prestación del servicio público, la ética y la responsabilidad de los docentes, y a éstos, los derechos y garantías que les corresponden como tales.

En su aplicación se tendrán siempre en cuenta los principios de economía procesal, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, respetando los derechos constitucionales y legales del docente investigado, tales como el debido proceso, la presunción de inocencia, la tipicidad de la falta, y la legalidad de ésta y de la sanción, la culpabilidad y la favorabilidad.

Para efectos del control de legalidad, los actos expedidos en ejercicio de la potestad disciplinaria, serán actos administrativos.

ARTÍCULO 225. Faltas Disciplinarias. Constituirá falta disciplinaria, el incumplimiento de las funciones y de los deberes, la violación de los compromisos adquiridos con la Universidad, el abuso de los derechos, la violación de las prohibiciones, o incurrir en alguna de las conductas que dan lugar a destitución según este Estatuto.

PARÁGRAFO 1. El docente que haya sido sancionado por falta disciplinaria, no podrá recibir ninguna distinción académica.

ARTÍCULO 226. Acción Disciplinaria. Todo acto que pudiere constituir falta disciplinaria de parte de un docente, originará acción disciplinaria, cuyo ejercicio será obligatorio e independiente de la acción penal, contravencional, civil o fiscal a que su conducta diere lugar. Se ejercerá aún cuando el docente se hubiere retirado de la Universidad, y la sanción se anotará en su hoja de vida para que surta efectos como antecedente disciplinario.

ARTÍCULO 227. Iniciación de la Acción Disciplinaria. La acción disciplinaria se iniciará de oficio, por información o queja formulada por cualquier persona.

PARÁGRAFO 1. Informante o Denunciante. El informante o denunciante no será parte en el proceso disciplinario, y solamente podrá intervenir a solicitud de autoridad competente, para ratificar la denuncia o suministrar información respecto de los asuntos objeto de la investigación.

PARÁGRAFO 2. Invalidez de Documentos Anónimos. Ningún documento anónimo, dará lugar a investigación disciplinaria. Las quejas formuladas por particulares serán siempre ratificadas bajo juramento.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

ARTÍCULO 228. Prohibición para Proferir Sanción. Ningún docente podrá ser sancionado por un hecho que no hubiere sido definido previamente como falta disciplinaria por la Constitución, la Ley, o los estatutos y reglamentos de la Universidad; ni sometido a sanción que no hubiere sido establecida por disposición vigente al momento de la comisión de la falta.

ARTÍCULO 229. Derecho a la Defensa. En la investigación disciplinaria, el docente investigado tendrá plena garantía del derecho de defensa. Para ello podrá, en todo momento, conocer la investigación que en su contra se adelantare, participar por sí o por apoderado en la práctica de pruebas con la posibilidad de interrogar a los declarantes, rendir declaración sin juramento, y solicitar la práctica de pruebas conducentes.

PARÁGRAFO 1. Para ser apoderado se requerirá ser abogado titulado, estar facultado para ejercer la profesión, y no estar vinculado con la Universidad.

PARÁGRAFO 2. El docente investigado podrá autorizar a una persona para que, en calidad de asesor, tenga acceso al expediente y lo oriente en el ejercicio de la defensa, en el caso de que no hubiere designado apoderado.

ARTÍCULO 230. Prohibición para Apertura de Investigación Disciplinaria sobre Hechos Investigados Anteriormente. No podrá abrirse investigación disciplinaria contra un docente por hechos o actos por los cuales hubiere sido investigado y se hubiere culminado un proceso disciplinario con decisión absolutoria, de archivo de la actuación, o de imposición de alguna sanción, así se les hubiere denominado de diferente manera en norma posterior.

ARTÍCULO 231. Calificación de Faltas Disciplinarias. Se calificarán como graves o leves, según su naturaleza y efectos, las modalidades y circunstancias del hecho, los motivos determinantes y los antecedentes del infractor, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- 1.- La naturaleza de la falta y sus efectos se apreciarán según hubieren causado perjuicio a la Universidad o a alguno de sus miembros, en su dignidad y sus derechos fundamentales, o se hubieren vulnerado los fines y principios de la Universidad.
- 2.- Las modalidades o circunstancias del hecho se apreciarán de acuerdo con el grado de participación en la comisión de la falta, la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes, y el número de faltas que se estuvieren investigando.
- 3.- Los motivos determinantes se apreciarán según se hubiere procedido por causas innobles o fútiles, o por nobles o altruistas.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- 4.- Los antecedentes del infractor se apreciarán por sus condiciones personales y profesionales, la categoría que ocupa en el escalafón docente, las funciones del cargo que desempeña, y sus antecedentes disciplinarios.

PARÁGRAFO. En todo caso, la acción u omisión que vulnerare de manera grave los principios generales de la Universidad consignados en el Estatuto General, y los principios de la función docente consignados en este Estatuto, se considerará falta grave.

ARTÍCULO 232. Sanciones por Faltas Leves. La falta leve dará origen a la aplicación de una de las siguientes sanciones:

- 1.- Amonestación verbal sin anotación en la hoja de vida.
- 2.- Amonestación escrita con anotación en la hoja de vida.

ARTÍCULO 233. Sanciones por Faltas Graves. La falta grave dará lugar a una de las siguientes sanciones:

- 1.- Censura pública.
- 2.- Suspensión en el ejercicio del cargo hasta por noventa (90) días.
- 3.- Destitución.

ARTÍCULO 234. Sanción Accesorio. El docente que incurra en falta disciplinaria que implique daño, pérdida o deterioro de bienes o valores de la Universidad deberá devolver, o reparar el elemento respectivo, pagar el valor equivalente, o reponerlo con uno de iguales condiciones y calidades, todo a entera satisfacción de la Universidad, sin perjuicio de la sanción disciplinaria principal por su conducta y de las responsabilidades penal, civil o fiscal que le incumban.

ARTÍCULO 235. Causales de Destitución. Serán causales de destitución las siguientes:

- 1.- Utilizar la violencia para coartar el ejercicio de la libre expresión, reunión o locomoción, o para atentar contra la dignidad humana.
- 2.- Cometer acto arbitrario o injusto con el que se abusare del ejercicio de sus funciones, vulnerando de manera grave un principio fundamental de la función docente, o los principios y fines de la Universidad.
- 3.- La comisión de delitos dolosos o preterintencionales.
- 4.- La agresión física injustificada, con ocasión del ejercicio de sus funciones.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

- 5.- Impedir por la fuerza el desarrollo de las actividades docentes, investigativas y de servicios de la Institución.
- 6.- La comisión de contravenciones o delitos culposos que afecten los intereses de la Institución.
- 7.- Prevalerse de la condición de docente para obtener cualquier favor o prestación indebidos.
- 8.- El incumplimiento grave, reiterado e injustificado de las funciones del cargo.
- 9.- Plagiar o presentar como propia, la propiedad intelectual ajena.
- 10.- Apropiarse, usar indebidamente, retener o usufructuar para fines particulares, bienes de la Universidad, incluidos aquellos que según la ley, los reglamentos de la Institución, o los contratos sobre propiedad intelectual o industrial pertenecieren a ella.
- 11.- Apropiarse, usar indebidamente, retener, usufructuar para fines particulares, o causar intencionalmente daño material a los bienes de la Universidad, del Estado, o de particulares cuando, en razón de sus funciones, estuvieren a su cuidado; o dar lugar, por culpa grave, a que se extravíen, pierdan o dañen.
- 12.- Celebrar o liquidar contratos contraviniendo las normas legales o estatutarias vigentes sobre contratación administrativa.
- 13.- En razón de sus funciones, dar a conocer indebidamente documento o información de carácter reservado.
- 14.- Utilizar indebidamente descubrimiento científico u otra información de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones.

ARTÍCULO 236. Suspensión Provisional. En caso de que la conducta investigada correspondiere a alguna de las causales de destitución señaladas en el Artículo anterior, o cuando fuere evidente que de continuar vinculado el docente investigado, se presentará perjuicio grave para la Universidad, o pudiere entorpecer el proceso de la investigación, el Rector podrá suspender al docente en forma provisional hasta por treinta (30) días calendario, prorrogables por otro tanto, dentro de los cuales deberá culminar la investigación disciplinaria.

El Decano que adelantare la investigación podrá solicitar al Rector que decrete la suspensión provisional, para lo cual expondrá claramente los graves motivos que fundamentan su solicitud.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

En caso de que no se impusiere la sanción de destitución o suspensión, o si la que se impuso fuere inferior al término de separación del servicio, el docente tendrá derecho al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

ARTÍCULO 237. Resolución de Sanción Disciplinaria. Toda resolución que impusiere una sanción disciplinaria, deberá ser debidamente motivada, y en la parte resolutive se señalarán los recursos que proceden contra ella.

ARTÍCULO 238. Competencia. Es competencia de la Oficina de Control Interno Disciplinario, atender las quejas y adelantar los procesos de investigación disciplinaria con el apoyo de los Decanos o Directores de Programa. La investigación disciplinaria será iniciada de oficio por el Decano de la Facultad a la que perteneciere el docente que debe ser investigado con el apoyo de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Cuando por un mismo hecho se debiere investigar a varios docentes pertenecientes a diferentes facultades, será competente para adelantar la investigación, el Decano que primero tuviere conocimiento del hecho materia de la investigación.

ARTÍCULO 239. Conformación de Comisiones Investigadoras. El Decano podrá integrar, con docentes o funcionarios de la Universidad, comisiones encargadas de adelantar la investigación preliminar o la disciplinaria; en este último caso habrá siempre en la comisión un abogado titulado.

ARTÍCULO 240. Órgano Coordinador de Investigaciones. La Oficina de Control Interno Disciplinario coordinará la investigación y calificará la falta antes de entrar a resolver el proceso y procederá a imponer la sanción si la falta fuere calificada de leve; si la calificare de grave, enviará la actuación al Rector para que este adopte la decisión definitiva.

ARTÍCULO 241. Procedimiento Disciplinario. En el proceso disciplinario serán admisibles todos los medios de prueba legalmente aceptados, los cuales serán apreciados con base en las reglas de la sana crítica. Para aplicar una sanción se requerirá certeza de la existencia del hecho materia de la investigación, y de que el docente investigado lo hubiere cometido.

Toda duda probatoria se resolverá siempre en favor del docente investigado.

En materia disciplinaria, la norma favorable o permisiva, aunque posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

ARTÍCULO 242. Etapas del Proceso. El proceso disciplinario comprenderá las siguientes etapas:

- 1.- Diligencias preliminares, cuando fueren del caso.

2.- Investigación disciplinaria.

3.- Decisión final.

ARTÍCULO 243. Diligencias Preliminares. Las diligencias preliminares tendrán como finalidad establecer si existen méritos para la apertura de la investigación disciplinaria. En consecuencia, estarán dirigidas a comprobar la existencia de los hechos o actos denunciados que pudieren llegar a constituir falta disciplinaria, y a determinar la identidad de los posibles autores.

ARTÍCULO 244. Término de las Diligencias Preliminares. Las diligencias preliminares tendrán una duración máxima de diez (10) días hábiles, al término de los cuales se decidirá la apertura de la investigación o el archivo del caso. Contra la resolución de apertura de investigación, no procederá recurso alguno; la que dispusiere el archivo, deberá ser debidamente motivada. En este período el docente podrá solicitar que se le reciba versión libre sobre los hechos.

En todos los casos se advertirá al docente que rinde versión libre, que no estará obligado a declarar en contra de sí mismo, aunque se le instará a declarar la verdad respecto de los hechos objeto de la investigación preliminar.

PARÁGRAFO. Toda resolución que ordenare diligencias preliminares, o la apertura de la investigación, deberá ser notificada al docente.

ARTÍCULO 245. Reserva de los Procesos Disciplinarios. Serán reservadas las diligencias preliminares, la investigación disciplinaria, los pliegos de cargos, y los descargos. Los fallos serán públicos una vez ejecutoriados. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que el investigado tenga acceso al expediente. Para garantizar el derecho de defensa, el docente investigado podrá solicitar que, a su costa, se le expida copia de toda la actuación.

ARTÍCULO 246. Objeto de la Investigación Disciplinaria. La investigación disciplinaria tendrá por objeto establecer:

- 1.- Si se ha cometido alguna falta disciplinaria.
- 2.- Quién o quiénes son los autores o partícipes del hecho.
- 3.- Los motivos determinantes y demás factores que pudieron influir en la comisión de la falta.
- 4.- Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó el hecho presuntamente constitutivo de falta disciplinaria.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

5.- Las condiciones profesionales y personales del docente investigado, su conducta anterior y sus antecedentes disciplinarios.

PARÁGRAFO. Para determinar la sanción para los autores o partícipes, se tendrán en cuenta los mismos criterios para clasificar las faltas graves o leves, de acuerdo con el artículo 231 del presente Estatuto.

ARTÍCULO 247. Providencias. Las providencias que se dictaren en el proceso disciplinario serán:

- 1.- Fallos, si deciden el objeto del proceso, previo agotamiento del trámite de la primera o segunda instancia.
- 2.- Resoluciones interlocutorias, si resuelven algún aspecto sustancial de la actuación. Serán debidamente motivadas.
- 3.- Resoluciones de sustanciación, cuando disponen cualquier otro trámite establecido para darle impulso a la actuación. No requerirán motivación.

PARÁGRAFO. Todos los fallos disciplinarios serán consultables, para lo cual se enviará el expediente al superior jerárquico dentro de los tres (3) días siguientes.

Si transcurrido un (1) mes de recibido el expediente por el superior, no se hubiere proferido la respectiva providencia, quedará en firme el fallo materia de consulta.

ARTÍCULO 248. Término de las Investigaciones Disciplinarias. La investigación disciplinaria se adelantará en un término máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados desde la apertura de la investigación. El funcionario que declare la apertura de la investigación, determinará el período que concede a la comisión investigadora para adelantarla.

Los términos anteriores podrán ser prorrogados por una sola vez, hasta por un lapso igual al inicialmente fijado.

ARTÍCULO 249. Impedimentos y Recusaciones. Los docentes y funcionarios de la Universidad que adelantaren la investigación preliminar o disciplinaria contra un docente, estarán sometidos a las causales de impedimento y recusación consagradas en el Código de Procedimiento Civil.

El impedimento o la recusación serán decididos de plano por el funcionario que designó al comisionado sobre el cual recayere el impedimento, o por el superior jerárquico del mismo funcionario, o por el Consejo Superior cuando se tratare de impedimento o recusación del Rector, en un término máximo de diez (10) días contados a partir de la manifestación del impedimento o de la formulación de la recusación.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

La resolución por la cual se resuelve el impedimento o recusación, será debidamente motivada, y contra ella no procederá recurso alguno.

El trámite de un impedimento o recusación interrumpirá el término de las diligencias preliminares, o de la investigación, según el caso.

ARTÍCULO 250. Diligencias. En desarrollo de la investigación, se deberán practicar las siguientes diligencias:

- 1.- Solicitar a quien formuló la queja o la denuncia, ratificación juramentada y ampliación de las mismas. La imposibilidad de practicar esta diligencia no será motivo para la suspensión de la investigación.
- 2.- Recibir declaración juramentada a todas las personas que pudieren tener información sobre los hechos materia de la investigación disciplinaria.
- 3.- Solicitar los informes o conceptos técnicos sobre los hechos materia de investigación.
- 4.- Recibir declaración sin juramento al docente investigado para que rinda su versión sobre el motivo de la investigación. Al docente se le hará saber su derecho de no declarar en contra de sí mismo.

ARTÍCULO 251. Diligencias Adelantadas por Hechos Diferentes. Cuando se adelantaren contra un docente varias investigaciones disciplinarias por hechos diferentes, se continuarán realizando por separado, a menos que los hechos estuvieren relacionados.

ARTÍCULO 252. Formulación del Pliego de Cargos. Cuando del desarrollo de la investigación, se dedujere que el docente pudo haber incurrido en una falta disciplinaria, la Oficina de Control Interno Disciplinario, le formulará pliego de cargos. En caso contrario, dispondrá la cesación de procedimiento mediante resolución motivada.

La formulación de cargos se hará mediante resolución, la cual contendrá una relación de los hechos materia de investigación, una referencia a las pruebas practicadas y su valoración, la referencia de las normas que se consideraren violadas, y el término dentro del cual el investigado deberá presentar los descargos, el cual será de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación del pliego de cargos.

ARTÍCULO 253. Notificación del Pliego de Cargos. Con el fin de notificar el pliego de cargos, se citará al investigado por el medio que se considerare más eficaz, para que se presente ante el decano a la diligencia de notificación.

Si transcurridos cinco (5) días hábiles, contados a partir de la citación, el investigado no se presentare a notificarse de los cargos, se le notificará por edicto publicado en la secretaría

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

de la dependencia a que pertenece el docente y se designará un apoderado de oficio, y con él se continuará la investigación hasta su culminación.

ARTÍCULO 254. Descargos. El docente investigado deberá hacer sus descargos por escrito ante el funcionario que se los formulare.

El funcionario competente decretará las pruebas solicitadas por el docente investigado, siempre y cuando fueren conducentes al esclarecimiento de los hechos; contra la negativa procederán los recursos ordinarios.

ARTÍCULO 255. Término para la Decisión de Fondo. Culminada la investigación, el asunto será decidido de fondo, dentro de los diez (10) días siguientes, mediante resolución que contendrá:

- 1.- La descripción sucinta de los hechos y de los descargos del docente investigado.
- 2.- El análisis de las pruebas en las que se fundamenta o desvirtúa la responsabilidad del investigado.
- 3.- Las normas infringidas y la calificación de la falta, si fuere el caso, o las razones que sustentan la exoneración de responsabilidad.
- 4.- En la parte resolutive, la sanción que se impone, si fuere competencia del decano; o la orden de remisión al Rector, cuando se tratare de faltas sancionables con suspensión o destitución.

ARTÍCULO 256. Sanción de Destitución. Para la aplicación de la sanción de destitución, se escuchará primero el concepto, no vinculante, del Consejo Académico.

ARTÍCULO 257. Notificación. La resolución que decidiere de fondo el proceso disciplinario, se notificará conforme a las normas legales sobre la materia.

ARTÍCULO 258. Recursos. Contra las resoluciones del Decano que pusieren fin a la acción disciplinaria, procederán los recursos de reposición y de apelación, este último ante el Rector. Contra las dictadas por el Rector, procederán los mismos recursos, salvo el de apelación en los casos de censura pública y suspensión; el de apelación se decidirá por el Consejo Superior. Los recursos se interpondrán por escrito, en los cinco (5) días siguientes a la notificación.

ARTÍCULO 259. Aplicación del Régimen Disciplinario. En lo no previsto expresamente en esta reglamentación, se aplicarán las disposiciones legales generales sobre régimen disciplinario de los servidores públicos.



UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

ARTÍCULO 260. Aplicación de las Causales de Justificación e Inculpabilidad. En el proceso disciplinario se aplicarán las causales de justificación e inculpabilidad que aparecen en los artículos 29 y 40 del Código Penal.

ARTÍCULO 261. Término de Prescripción de la Acción Disciplinaria. El término de prescripción de la acción disciplinaria será de cinco (5) años, los cuales se computarán desde el día de la consumación de la falta, o desde la realización del último acto en las faltas de carácter permanente o continuado.

La sanción disciplinaria prescribirá en el término de dos (2) años, contados desde la ejecutoria del fallo en que se impusiere.

CAPITULO XXVI

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 262. Reconocimiento de Beneficios Alcanzados. Seguirán vigentes los beneficios que los profesores actualmente vinculados a la Universidad hubiesen alcanzado conforme a derecho antes de la fecha en que se inicie la vigencia del presente Estatuto.

ARTÍCULO 263. Aplicación de Reglamentaciones Actuales. Las reglamentaciones actuales se aplicarán sin perjuicio de las situaciones jurídicas individuales consolidadas conforme a derecho, para los profesores que permanezcan laborando en la Universidad y cuya vinculación sea anterior a la vigencia del presente Estatuto.

ARTÍCULO 264. Campo de Aplicación del Estatuto. Este estatuto es aplicable a los docentes de carrera cuya vinculación fue anterior a la expedición del Decreto 1444 de 1992 y demás normas concordantes, y a los profesores que se hayan vinculado posteriormente a la expedición de éste o se vinculen después del Decreto 1279 del 19 de junio de 2002.

ARTÍCULO 265. Conservación de la Categoría en el Escalafón. Los profesores conservarán la categoría del escalafón en que se hallaren al momento de entrar en vigencia el presente Estatuto, pero los ascensos posteriores estarán regidos por éste.

PARÁGRAFO. Se reconocerá el derecho de ascender en el escalafón a quienes en el momento de entrar en vigencia el presente Estatuto, hubieren reunido las condiciones necesarias para ello en los términos del anterior Reglamento.

ARTÍCULO 266. Principio de Favorabilidad. (Transitorio). Los procesos disciplinarios originados en hechos anteriores a la vigencia de este Estatuto, se resolverán conforme al principio de favorabilidad.



**UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CONSEJO SUPERIOR**

ACUERDO 005 del 22 de marzo de 2006

Los procedimientos disciplinarios que al entrar en vigencia el presente Estatuto se encontraren con oficio de cargos, notificados legalmente, continuarán su trámite hasta el fallo definitivo, de conformidad con el procedimiento anterior.

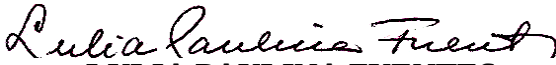
ARTÍCULO 267. Inaplicabilidad a Docentes Ocasionales o de Cátedra. Los docentes ocasionales o de cátedra, por no ser empleados públicos ni trabajadores oficiales no están sujetos al régimen de incompatibilidades e inhabilidades previsto para esta clase de funcionarios.

ARTÍCULO 268. Vigencia. El presente Estatuto rige a partir de la fecha de su aprobación por el Consejo Superior y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias en especial los Acuerdos 022 y 023 del 27 de noviembre de 2002.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Riohacha, Departamento de La Guajira, a los 22 días del mes de Marzo de 2006


JOSE VICENTE BERARDINELI SOLANO
Gobernador (e) Presidente


LULIA PAULINA FUENTES
Secretaria General